



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



التشريعات الاقتصادية

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

س ١ : تكلم عن اهمية الحاجة الي الاستثمارات موضحاً معنى بعض الاصطلاحات ذات الصلة الوثيقة؟ بالاستثمار؟

س ٢ : تكلم عن العوامل المؤثرة علي قرارات الاستثمار؟

س ٣ : وضح تقسيم مشروعات الاستثمار؟

س ٤ : تكلم عن النموذج العام للاستثمار الدولي؟

س ٥ : عرف الاستثمار مبيناً انواعه؟

س ٦ : تكلم عن الاستثمار الاجنبي المباشر؟

س ٧ : تكلم عن معوقات الاستثمار في مصر؟

دور التشريعات الاقتصادية في جذب الإستثمارات مع التطبيق على مصر

س ١: تكلم عن أهمية الحاجة الي الاستثمارات موضحاً معنى بعض الاصطلاحات ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار.

أهمية الحاجة إلى الاستثمارات

- ١٠ مما لا شك أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى رأس مال يقوم بعملية تمويل المشروعات التي تتطلبها خطط التنمية.
- ١٠ ويلاحظ انه ما يتم التمويل بوسائل محلية أو أجنبية، وتعتمد الوسائل المحلية على المدخرات الاختيارية أو الإجبارية، وعلى الإيرادات الحكومية من الضرائب والقروض.
- ١٠ وتعاني اقتصاديات الدول النامية من ندرة رأس المال المحلي، حيث يتوقف عرض رأس المال على الاستعداد والرغبة في الادخار، بينما يتوقف طلب رأس المال على الدوافع للاستثمار.
- ١٠ **فيما يتعلق بالعرض** ← نلاحظ انخفاض القدرة على الادخار في الدول النامية بسبب انخفاض مستوى الدخل الحقيقي الناتج من انخفاض الإنتاجية والتي ترجع في جانب هام منها إلى النقص في رأس المال أو أدوات الإنتاج الناجم بدوره عن قلة الفائض من الناتج الذي يمكن ادخاره.
- ١٠ **فيما يتعلق بالطلب على رأس المال** ← فنلاحظ ضعف الدافع إلى الاستثمار في الدول النامية، بسبب انخفاض إنتاجية الفرد الراجع بدوره إلى صغر كمية رأس المال المستخدمة في الإنتاج.
- ١٠ وهكذا يدور العالم النامي في حلقة مفرغة من الفقر الذي ينعكس بدوره على عدم كفاية المدخرات المحلية في تمويل عملية التنمية الاقتصادية.
- ١٠ **غير أن الكثير من الدراسات الحديثة في ظل العولمة والكوكبة الحاليين** ← قد أياأت أن النظام العالمي الجديد الذي يواجهه الدول الساعية إلى التنمية في الوقت الراهن، يختلف اختلافاً جذرياً عن النظام الاقتصادي الذي عرفه العالم في الستينيات والسبعينيات.
- ١٠ كما يشهد العالم اتساعاً غير مسبوق للسوق، ودرجة متزايدة من التشابك الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين الدول.
- ١٠ يشكل الاستثمار العنصر الحاسم ضمن عملية التنمية لما له من انعكاسات اقتصادية بالدرجة الأولى واجتماعية بالدرجة الثانية، ولما يحدثه من علاقات متبادلة على المستوى الداخلي والخارجي.
- ١٠ العالم يشهد اليوم حركة دائبة لم يسبق لها مثيل في الأموال والأشخاص، ويعضدها تقدم تكنولوجيا سريع حقق العديد من الفتوحات التقنية في ميدان الإعلام والاتصال، وكانت النتيجة أن حصل ترابط وتداخل بين الدول على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية وقد ساهمت كل هذه التغيرات والمستجدات في دخول العالم إلى نطاق العولمة.
- ١٠ من دون شك فإن الانخراط ضمن النشاط الاقتصادي الذي يسير العالم الصناعي دواليه يستلزم من الدول أداء كلفة تتمثل في إدخار إصلاحات هيكلية كشرط لتدفق الاستثمارات داخل عالم مترابط الأطراف.
- ١٠ في الميدان الاقتصادي تسير العولمة في اتجاهين متوازيين ومتعارضين في نفس الوقت:
- ١٠ **فمن جهة** ← دفعت رياح العولمة الفاعلين الاقتصاديين إلى تجاوز حدود بلدانهم واختراق بلدان أخرى **من جهة أخرى** ← فتحت البلدان حدودها من أجل تمكين الأجانب من الاستثمار فوق أراضيها.
- ١٠ نتيجة لذلك تيسرت سبل تنقل الأموال والسلع والخدمات بين الدول بشكل سريع.
- ١٠ فضلاً عن ذلك تستدعي العولمة تحسين آليات الاشتغال والتسيير في مجال الاقتصاد بهدف تفعيل عامل النجاعة الاقتصادية. إن الاستراتيجية الفاعلة في ظل مناخ العولمة لا تعني لزماً تحقيق المساواة بين البشر، بل إن هذه العملية لا تنطوي سوى على تقاسم حسنات التقدم العلمي والتقني والاستفادة من ثمرات الاقتصاد المعولم وتجنب ما أمكن من المساوئ.
- ١٠ لمواجهة رهانات العولمة يتعين مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية وأكثر تشجيعاً على دخول الاستثمارات الأجنبية.
- ١٠ ثم السعي إلى جلب الاستثمار الخارجي لأن من شأن ذلك أن يدعم الادخار الداخلي والاستثمار الوطني.
- ١٠ كما ينبغي تحسين تنافسية الصادرات التقليدية والعمل على تنويعها وتمتين اتفاقات التعاون الإقليمي في أفق الانخراط في الاقتصاد العالمي.

تحديد معنى بعض الاصطلاحات ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار

في ظل مفهوم تنوع الاستثمار نفرق بين الاستثمار الفردي ومحفظة الاستثمارات،
حيث يقصد بالاستثمار الفردي شراء أصل مادي أو أصل مالي مهما تعددت وحدات هذا الأصل أما محفظة الاستثمارات فتتضمن أكثر من استثمار فردي سواء كان هذا الاستثمار مالي أو مادي.

يرتبط بالاستثمار نوعين من العوائد وهما :-

النوع الأول :- العائد الجاري ← الناشئ من توزيعات الأرباح أو الفوائد المحصلة من الاستثمارات المالية أو عائد النشاط الجاري من الاستثمارات المادية،

النوع الثاني :- العائد الرأسمالي ← الناشئ من فروق قيمة الاستثمار سواء كان استثماراً مالياً أو مادياً؛ ويرجع الاختلاف فيما بين الاستثمارات الفردية إلى تعرض هذه الاستثمارات إلى مصادر مختلفة للمخاطر والتي تؤدي إلى التذبذب في العوائد المحتملة عن العوائد المتوقعة لكل منها بدرجة متفاوتة.

أولاً: المقصود باصطلاح الاستثمار:

فالمقصود باصطلاح الاستثمار ← أي استخدام للأموال سواء في إقامة مشروعات جديدة، أو في منشآت قائمة بالفعل بما يدر عائد أو فائدة إضافية لها، أو يزيد من مقدرتها على الاستمرار في الإنتاج؛ ومن ثم تحقيق مد العائد المطلوب على الأموال المستثمرة.

ملحوظة

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن أي نشاط استثماري ينطوي على ممارسة الأعمال؛ وهذه الأعمال يترتب عليها إنفاق وهذا الإنفاق يتمخض عنه تكوين أصول استثمارية يمكن تشغيلها والاستفادة منها لفترات زمنية مقبلة.

الاستثمار ← التأجيل والتضحية بالاستهلاك الفوري أو الحالي بهدف تحقيق عوائد ومنافع مستقبلية بدرجة مرضية، ويستلزم تحقيق هذه العوائد والمنافع ضرورة تخصيص واستخدام قدر من الموارد الاقتصادية المتاحة -الاستهلاك المؤجل في مجال معين الذي قد يصعب تحويله إلى مجال آخر دون تحمل قدر من الخسائر.

كما قد يشير اصطلاح الاستثمار إلى التضحية باستهلاك حالي مؤكد نظير استهلاك غير مؤكد مستقبلاً؛ ومعنى ذلك أن الاستثمار ما هو إلا استهلاك سلمي في الوقت الراهن في سبيل الحصول على الاستهلاك الإيجابي مستقبلاً ويحيطه قدر من المخاطر؟

وهناك عدة أسس لتحديد أنواع أو تصنيفات الاستثمار، فقد يتم التصنيف على أساس طبيعة الاستثمار أو على أساس القائم به، أو على أساس مالكة، كما قد يتم التصنيف وفقاً لتفرد أو تعدد الاستثمار ووفقاً لجنسية الاستثمار:

على أساس طبيعة الاستثمار ← هناك الاستثمار المادي والاستثمار المالي، والنوع الأول يشير إلى استخدام الأموال لتكوين أصول مادية ملموسة كالأراضي والمباني والمخزون، ويمثله الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي للمنشأة وهو يعكس وجهة نظرها، أما الاستثمار المالي فهو يمثل الجانب المقابل للاستثمار المادي ويعني بتوفير الأموال اللازمة للحصول على الأصول المادية، ويتمثل في الأوراق المالية من أسهم وسندات

فيما يتعلق بالقائم بالاستثمار ← فهناك الاستثمار الشخصي والاستثمار المؤسسي؛ ويشير النوع الأول إلى ما يقوم به الأشخاص الطبيعيون إذ يستطيعون استخدام ما يتوافر لديهم من إمكانيات في القيام باستثمارات مادية أو مالية، أما النوع الثاني فيشير إلى ما يقوم به الأشخاص الاعتباريون كالشركات والهيئات من استثمارات مادية أو مالية، ولكن بحجم أكبر غالباً مما يقوم به الأشخاص الطبيعيون.

من زاوية مالكة الاستثمار هناك الاستثمار الخاص والاستثمار العام ← ويعكس النوع الأول الاستثمار الذي يقوم به ويتملكه شخص أو مجموعة أشخاص وفقاً لأي من الأشكال القانونية للشركات الخاصة، أما النوع الثاني فيقوم به ويتملكه شركات أو هيئات عامة تتبع القطاع العام أو الحكومي.

📌 **من زاوية تفرد أو تعدد الاستثمار فهناك الاستثمار الفردي وهناك الاستثمار المتعدد** ← فالاستثمار الفردي يعني قيام الشخص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً بعمل استثمار واحد؛ ك شراء أصل مادي أو أصل مالي بصرف النظر عن عدد الوحدات المشتراه من هذا الأصل، أما الاستثمار المتعدد أو استثمار المحفظة؛ فيني القيام بعمل أكثر من نوع واحد من أنواع الاستثمارات فمحفظة الاستثمار قد تحتوي على أكثر من استثمار ذا طبيعة مختلفة؛ أي قد تشمل مزيجاً متبايناً من الاستثمارات المادية أو المالية في ذات الوقت.

📌 **ووفقاً لجنسية الاستثمار؛ قد يكون الاستثمار محلياً أي وطنياً أو دولياً أو مشتركاً** ← فالاستثمار المحلي هو ما يقوم به مستثمرين وطنيين، أما الاستثمار الدولي هو ما يقوم به مستثمرين أجانب، بينما يشير الاستثمار المشترك إلى الاستثمار الذي يتم بمشاركة أطراف وطنية وأطراف أجنبية داخل أراضي الدولة المضيفة للاستثمار.

📌 **موضوع الاستثمار** ← فيظهر في الأشكال التي يتخذها أو في الميادين التي ينصب عليها الاستثمار. ويتخذ الاستثمار من حيث شكله أنواعاً عدة، فهو إما أن يكون استثماراً عينياً أو استثماراً مالياً، كما يمكن أن يكون استثماراً حقيقياً أو استثماراً ظاهرياً.

ثانياً: أشكال الاستثمار:

📌 يمكننا تصنيف الاستثمار بداءة إلى استثمار داخلي واستثمار خارجي .

كما يمكننا التمييز ضمن الاستثمار بين الأشكال التالية:

- 1- **الاستثمار العيني** ← ذلك الاستثمار الذي يكون موضوعه سلعاً إنتاجية كالآلات والمعدات وما شابه ذلك سواء كانت السلعة جديدة أو مستعملة.
- 2- **الاستثمار المالي** ← ويتمثل في شراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات وغيرها .
- 3- **الاستثمارات التعميرية** ← تلك الاستثمارات التي يتم بواسطتها تجديد المعدات والآلات التي تدنت كفاءتها الإنتاجية بسبب اهتلاكها المادي أو الفني. بالاستثمارات الإنشائية .
- 4- **الاستثمارات الرامية** ← التي تعمل على رفع المستوى التقني للمعدات والتي يكون من شأنها بصورة أساسية تخفيض كلف الإنتاج.
- 5- **الاستثمارات الإستراتيجية** ← تلك الاستثمارات التي لا تعطي آثارها مباشرة كما يتعذر قياس هذه الآثار، ومثل ذلك الاستثمارات الموجهة للأبحاث العلمية.
- 6- **الاستثمار المنتج والاستثمار غير المنتج** ← هناك من يعتبر الاستثمار منتجاً؛ إذا كان مجموع قيمة الخدمات والسلع المنتجة خلال الزمن أعلى من الكلفة المباشرة، وفي الحالة المعاكسة يسمى الاستثمار غير منتج.

ثالثاً: الاستثمار والتكوين الرأسمالي:

📌 لقد رأينا أن الاستثمار يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الزيادة في الطاقات الإنتاجية.
📌 التكوين الرأسمالي يشكل الجزء الرئيسي من هذه الطاقات فمن البديهي أن يكون للاستثمار تأثير كبير على حجم التكوين الرأسمالي، بل يتوقف حجم التكوين الرأسمالي على حجم الاستثمار طالما أنه تلك العملية التي يكون من شأنها تكوين طاقات إنتاجية أو المحافظة على الطاقات الموجودة أصلاً في المجتمع أو تجديدها أو توسيعها.

أشكال التكوين الرأسمالي:

📌 يظهر التكوين الرأسمالي في شكلين رئيسيين تبعاً لشكل الملكية، فهو إما أن يكون خاصاً يقوم به الأفراد والمؤسسات الخاصة، وإما عاماً تقوم به الدولة أو من ينوب عنها.

ويتشكل من:

١- تكوين رأس المال الثابت:

الإضافة إلى الأصول المؤدية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية للمجتمع أو المحافظة عليها أو تجديدها.

وتكوين رأس المال الثابت يأخذ شكلين:

أ- **تكوين رأس مال ثابت يولد زيادة مباشرة في الطاقة الإنتاجية** ← كإنشاء المباني أو المصانع أو استصلاح الأراضي.

ب- **تكوين رأس مال ثابت يولد زيادة غير مباشرة في الطاقة الإنتاجية** ← وهذا النوع من التكوين ضروري من أجل الزيادة المباشرة في الطاقة الإنتاجية إذ تفيد منه النشاطات الاقتصادية المختلفة. ويشمل إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة والسدود والخزانات وشبكات الري وما إلى ذلك، أو بمعنى آخر إقامة القاعدة الهيكلية.

من جهة أخرى يمكن تصنيف رأس المال الثابت في خمسة أصناف على سبيل الذكر لا الحصر:

- أ- **البناء** ← ويشمل الإنفاق على المنشآت والأبنية الجديدة.
- ب- **التشييد** ← ويشمل الإنفاق على جميع الإنشاءات غير الأبنية، كالإنفاق على الطرق والجسور والمرافئ والمطارات والسدود واستصلاح الأراضي وغرس الأشجار وتنميتها وكذلك خطوط المواصلات وغير ذلك.
- ت- **وسائل النقل** ← ويشمل الإنفاق على السفن والسيارات والشاحنة والطائرات والقاطرات وعلى الحيوانات المستعملة في النقل والجر.
- ث- **الآلات والمعدات والأجهزة** ← وتشمل جميع الآلات والمعدات المتضمنة في العملية الاستثمارية.
- ج- **الأصول الأخرى** ← وهي جميع الأصول الأخرى المرافقة والضرورية للعملية الاستثمارية والتي تتحدد وفقاً لطبيعة الاستثمار.

٢- التغير في المخزون:

إن اعتبار التغير في المخزون من بنود التكوين الرأسمالي ينفرد بوضع خاص، لأنه لا يؤدي إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية وإنما الغرض الرئيس منه هو تكوين مخزون سلعي يعمل على تسهيل العملية الإنتاجية ويكفل استمرارها دون توقف، أو تكوين مخزون سلعي في المؤسسات التجارية لتسهيل عمليات التبادل. وهو في النهاية يعبر عن حجم المخزون في نهاية السنة لدى المؤسسة.

وبصنف التغير في المخزون ضمن ثلاثة أشكال:

- ✓ **المواد الأولية** ← وتشمل جميع المواد الخام والوسيلة والطاقة وغيرها، ويعبر عنها عادة برأس المال المتداول.
- ✓ **المواد التامة الصنع** ← وتشمل جميع المواد التي لم يتم تصنيعها والتي ينتظر أن تستكمل في دورة إنتاجية مقبلة.
- ✓ **المواد قيد الصنع والإنتاج** ← وهي الجاهزة للاستعمال.

التكوين الرأسمالي الإجمالي والصافي:

من المعروف أن الأصول الثابتة التي تشكل التكوين الرأسمالي الثابت تتعرض **للتآكل بفعل عاملين رئيسيين:**

- 🕒 **العامل الأول** ← ناتج عن الاستخدام ويعبر عنه بالاهتلاك المادي للأصول،
- 🕒 **العامل الثاني** ← فني أو معنوي وهو ناتج عن تقادم مكونات رأس المال الثابت بسبب التطور التكنولوجي. وللحصول على صافي التكوين الرأسمالي يتعين طرح مقدار الاهتلاك من قيمة إجمالي التكوين الرأسمالي، ومنه فإن الاستثمار يكون إجمالياً إذا كان التكوين الرأسمالي بمكوناته إجمالياً ويكون صافياً إذا كان مكوناته صافيين أي رأس المال الثابت والتغير في المخزون.

رابعاً: مشروع الاستثمار:

📌 **فيما يتعلق باصطلاح مشروع الاستثمار** ← فيعبر في حقيقة الأمر عن اقتراح أو فكرة يترتب على تنفيذها تخصيص قدر من الموارد أو التضحية بها على أمل تحقيق قدر من النواتج الاقتصادية أو الاجتماعية مستقبلاً.

📌 **يندرج تحت المفهوم المشار إليه لمشروع الاستثمار عدة أشكال منها على سبيل المثال لا الحصر**

- ١- إقامة مشروع جديد لأول مرة
 - ٢- استكمال مشروع تم البدء في إنشائه
 - ٣- تنفيذ عملية إحلال رأس مال
 - ٤- إنجاز برنامج للتطوير التكنولوجي
 - ٥- تحسين اقتصاديات التشغيل
 - ٦- إجراء عملية صيانة غير عادية وغيرها.
- 📌 **يشكل مشروع الاستثمار أصغر مكون من مكونات نشاط الاستثمار يمكن تنفيذه بشكل مستمر لا يحتاج معه إلى وحدات تكميلية أخرى، وبحيث يمكن أيضاً تميزه خلال النشاط الجاري كوحدة محاسبية مستقلة ومتكاملة إلى حد ما.**

س ٢: تكلم عن العوامل المؤثرة علي قرارات الاستثمار؟

العوامل المؤثرة على قرارات الاستثمار

📌 **من العوامل التي تؤثر على النشاط الاستثماري ما يلي:**

١- الظروف الاقتصادية:

📌 **من المعروف أن النشاط الاقتصادي يمر بفترات من الراج وفترات من الكساد في إطار ما يعرف بالدورة الاقتصادية، لذا تتأثر عملية الاستثمار بالظروف السائدة وتؤثر هذه الحالات على عملية الاستثمار إيجاباً وسلباً. ففي فترات الراج الاقتصادي** تتزايد دخول الأفراد وكذلك رغبتهم في الإنفاق على شراء السلع والخدمات ويزيد بالتالي الطلب على السلع والخدمات المتوافرة في الأسواق أو قد تتغير عادات وسلوك المستهلكين ويندفعون في طلب سلع وخدمات لم يتعودوا عليها من قبل، وهذا بدوره يشجع المستثمرين ورجال الأعمال لدراسة فرص الاستثمار في مشروعات جديدة أو إجراء توسعات استثمارية للصناعات القائمة بالفعل.

📌 **وتساعد الإيرادات المتولدة في زيادة المكافآت لعناصر الإنتاج وهذا بدوره يحدث مزيداً من الإنفاق من جانب الأفراد. وهكذا تندفع عجلة التنمية الاقتصادية وبما يحدث التنسيق بين الأنشطة الاستثمارية المختلفة في المجتمع، وبحيث لا تزيد الاستثمارات في صناعات أو خدمات معينة مع وجود عدم إقبال واضح على استثمارات أخرى.**

📌 **في فترات الانكماش الاقتصادي** فتحدث الحالة العكسية ويتجه الأفراد نحو الادخار ويقل الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى حالات من الركود الاقتصادي والتي سرعان ما تؤثر على البنيان الاقتصادي للمجتمع كله، وهذا لا يشجع المستثمرين الجدد والمنتجين على الإقبال لاستثمار مزيد من الأموال.

📌 **إذا ما استمرت ظروف الانكماش لفترة طويلة فقد تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من السوق لعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم وارتفاع التكاليف في منشآتهم، ويتبع ذلك مواجهة مشاكل عدم القدرة على سداد الالتزامات.**

📌 **على ذلك يجب على المستثمر تتبع ودراسة الظروف الاقتصادية في الدولة محل الاستثمار دراسة واعية مع محاولة ربطها بالظروف الاقتصادية العالمية .**

٢- الظروف السياسية:

تأخذ الظروف السياسية أهميتها من خلال ترجمتها لمدى الاستقرار الذي يطبع دولة ما، ذلك أن التغيرات السياسية السريعة المشهودة اليوم تدل على عدم الاستقرار بعضها ناتج عن عدم كفاية النضج السياسي السائد وبعضها يترجم بالأمن السائد في العديد من البلدان والذي تترجمه ظاهرة الإرهاب وبعضها الآخر ناتج عن عدم ديمقراطية الحياة السياسية والتسلط الفكري أو العقائدي مما يدفع نحو حالة اللا استقرار وهي جميعها عناصر تدفع إلى هروب الاستثمارات المحلية وتقف عائقاً أمام قدوم الاستثمارات الأجنبية. ومن الأهمية أن تولي دراسة وتحليل الظروف السياسية العناية الكافية قبل اتخاذ القرار بالاستثمار. من ثم يجب على المستثمر قبل التفكير في القيام بالاستثمار أن يولي الظروف السياسية الأهمية والعناية، نظراً لأن المشروعات الاستثمارية المقترحة تنفيذها بصفة عامة تمتد أعمارها الاقتصادية لفترات طويلة، ومن المخاطرة أن يتم الاستثمار في مناخ لا يتميز بالاستقرار السياسي أو تغلب عليه بعض القوانين التي لا تكفل حماية حقوق وملكية المستثمر، ثم أن حركة السلع ورؤوس الأموال والأشخاص لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار وتوافر الأمن.

٣- الإمكانيات والموارد المتاحة:

يعتمد الاستثمار على تضافر مجموع من العوامل المادية وغير المادية لتحقيق الهدف منه. وكلما توافرت الإمكانيات والموارد المادية من خامات أساسية وخامات مساعدة وآلات وتركيبات والوسائل المساعدة في الإنتاج والموارد البشرية والأسواق اللازمة لتصريف المنتجات - لأدى ذلك إلى تشجيع القيام بالاستثمارات.

إذ تتصف اقتصاديات معظم الدول وتحديداً النامية منها بالندرة حيث يقل المعروض من الإمكانيات المادية عن جانب الطلب عليها، نظراً للظروف التي مرت بها هذه البلدان من جهة وللظروف التي تعرفها مصادر الحصول على الموارد بهذه البلدان من جهة أخرى وكذا رغبة القطاع العام في زيادة الاستثمار، ثم أخيراً التدافع النسبي للمستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي وتزاحمهم على هذه الموارد. كلها عوامل تضع المستثمر أمام حتمية التعرف على مدى توافر الحد الأدنى من الإمكانيات اللازمة لنجاح فكرة الاستثمار.

في الحالات التي يبدو من الواضح فيها وجود ندرة في هذه الموارد يتجه الاستفسار والبحث نحو إمكانية الحصول على هذه الإمكانيات من دول أخرى بها فائض، ويترتب على ذلك ضرورة دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد، مع مراعاة مدى توافر العملات الحرة الأجنبية اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد، والقوانين المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وغيرها. كما يجب على المستثمر أيضاً التعرف على المصادر المختلفة التي يمكنه الحصول منها على القروض اللازمة لتمويل استثماراته، وشروط الاقتراض، وأسعار الفائدة السائدة في السوق، حتى يمكنه المفاضلة بينها واختيار أنسبها.

٤- الاستثمار وسعر الفائدة:

يتحقق الكثير من الإنفاق الاستثماري عن طريق الاقتراض، وبشكل سعر الفائدة الثمن المدفوع لقاء عملية الإقراض ومن هنا فإن سعر الفائدة عن القروض الممنوحة للمستثمرين في سوق النقود تعبر في الواقع عن نفقة اقتراض النقود. وعلى ذلك فإنه يمكن أن نتوقع لمقدار الاستثمار الذي يكون مربحاً في الإقدام عليه من جانب المستثمرين أن يتناسب عكسياً مع سعر الفائدة. وبعبارة أخرى فإننا نتوقع لسعر الفائدة أن يكون مؤثراً قوياً على مستوى الاستثمار.

٥- الاستثمار والتوقعات:

يحتاج الاستثمار إلى بعض الوقت ليسهم في إنتاج السلع وتقديم الخدمات التي تجعله مجزياً للمستثمر في نهاية المطاف. ومن ثم فإن رجل الأعمال الذي يقرر هذا العام أن يوسع من الطاقة الإنتاجية لمؤسسته سوف لا يرى نتائج استثماره مباشرة، بل إنها سوف تنتشر على مدار عدة أعوام. بعبارة أخرى: إن القرار الاستثماري الذي يصدره المستثمر الآن هو إذن وإلى حد بعيد تصرف ينم عن الثقة في المستقبل، ومن هنا فلو أن رجل الأعمال ينزل إلى الخطأ في حدسه حول التوقعات، فإنه يمكن أن يتعرض للجزاءات الجسمية.

❗ **مثال ذلك** ← أنه لو قرر مستثمر عدم التوسع في الطاقة الإنتاجية لمنشأته، بينما يتوسع الطلب في السوق على منتج منشأته، فإن يتخلف بلا مراء عن منافسيه الأكثر حصافة في بعد نظرهم. أما لو حدث العكس، فإن رجل الأعمال ينوء بأثقال معدات رأسمالية غير مستخدمة في الإنتاج، وقد تكون نفقاتها الثابتة من الضخامة بحيث تفضي إلى فشل المنشأة في تحقيق الأرباح المجزية، أو إلى تحقيق الخسائر التي تضطرها إلى التوقف عن المضي في ممارسة نشاطها الإنتاجي.

٦- الاستثمار ومسئول الأرباح:

❗ تدل الدلائل المشاهدة على أن خطط الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت في المعدات الرأسمالية تتجاوب مع مستوى الطلب على السلع بدرجة أكبر من تجاوبها مع أسعار الفائدة؛ بمعنى أنه عندما يكون الدخل القومي مرتفعاً والطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعاً تبعاً لذلك يميل رجال الأعمال إلى إنفاق قدر كبير من أصولهم النقدية على الاستثمار.

❗ على النقيض من ذلك فإنه عندما يكون الدخل القومي منخفضاً في مستواه والطلب على السلع الاستهلاكية منخفضاً تبعاً لذلك يعزف رجال الأعمال عن الإنفاق بغزارة على الاستثمار.

❗ هذا السلوك الاستثماري من جانب رجال الأعمال يجعل الاستثمار دالة للدخل الوطني وهنا يجدر الذكر أن أحد التفسيرات المقترحة لمثل هذه الدالة هو العلاقة بين مستوى الدخل القومي والتوقعات حول المستقبل إذ عندما يكون النشاط في ميدان الأعمال طيباً، فإن رجال الأعمال يظنون أنه سوف يظل كذلك، وعندما يكون سيئاً فإنه سوف ينتابهم الشعور بالقلق. أما التفسير الآخر الذي يشيع الاعتقاد به على نطاق أوسع، فإنه يكمن في تأثير الأرباح على الاستثمار.

❗ ذلك أنه من المفترض أنه إذا لم تكن مؤسسات الأعمال قادرة على اقتراض الأموال التي تحتاج إليها في نشاطها الاستثماري، أو إذا لم تكن راغبة في اقتراضها، فإنها قد تستخدم أموالها الخاصة لتمويل مشروعاتها الاستثمارية، ويمكن أن تحصل عليها عن طريق احتجاز الأرباح المحققة لديها عن التوزيع على المساهمين كلياً أو جزئياً. وهذا يعني أن هذا المصدر لأموال الاستثمار يتطلب بطبيعة الحال أن تحقق المنشأة أرباحاً. ومن هنا تقدم الأرباح المحتجزة مصدراً هاماً للأموال القابلة للاستثمار؛ مما يجعل الاستثمار دالة للأرباح.

٧- الاستثمار ومعدل التغير في الدخل:

❗ أخيراً فإنه حسب نظرية المعجل لا يتأثر الاستثمار بمستوى الدخل القومي بقدر ما يتأثر بمعدل التغير في الدخل القومي. جملة القول إن هذه النظرية تنبئ على أنه عندما يرتفع مستوى الدخل القومي، فمن الضروري الإقدام على الاستثمار من أجل زيادة الطاقة اللازمة للإنتاج.

❗ تفسير ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل القومي - التغير في الدخل بالزيادة يتضمن زيادة رقم المبيعات بما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على سلع الاستهلاك الأمر الذي يقتضي زيادة إنتاج هذه السلع لمقابلة الزيادة في الطلب عليها. وهذه الزيادة في إنتاج هذه السلع الاستهلاكية تتطلب بدورها زيادة الطاقة الإنتاجية - الاستثمار بطبيعة الحال.

❗ الخلاصة أن ارتفاع مستوى الدخل القومي يفضي إلى ارتفاع مستوى الاستثمار. وقد يرتفع مستوى الاستثمار كذلك لأن التوقعات المؤسسة على الاتجاه التصاعدي لرقم المبيعات قد تكون توقعات ملائمة.

❗ من جهة أخرى، عندما يكون الدخل متجهاً نحو الانخفاض، فقد لا يكون من الضروري حتى مجرد إحلال المعدات الرأسمالية عندما تبلى من الاستعمال. فضلاً عن ذلك، فقد تكون التوقعات المؤسسة على الاتجاه التنازلي لرقم المبيعات توقعات غير ملائمة. ولكلا هذين السببين، فإن الإنفاق الاستثماري لن يكون كبيراً. وعلى ذلك فإن الاستثمار حسب نظرية المعجل دالة للتغيرات في الدخل.

٨- الإدارة:

❗ تمثل الإدارة أحد أهم العوامل المؤثرة على نجاح العديد من الفرص الاستثمارية فتوافر الإمكانيات المادية لا يكفل بمفرده نجاح المشروعات أو من منشآت الأعمال. فالإدارة الواعية هي العقل المخطط والمدير الذي يعمل على تخصيص الأمثل للموارد المتاحة من أجل أهداف محددة.

❗ لقد ساد لفترة من الوقت الاعتقاد بأن **عملية الإدارة** ← عملية فنية بحتة لا يشترط أن تدعم بالأسس العلمية، إلا أن هذه النظرة سرعان ما تغيرت بنظرة أكثر شمولاً بحيث أصبحت الإدارة مزيج من الفن والعلم ولقد أثبت العديد من الأدلة في الواقع العلمي أن نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها يرجع بصفة أساسية إلى وعي الإدارة والتزامها بالأسلوب العلمي في التسيير والرقابة وإدارة مواردها.

الإدارة الواعية تعمل ← بشكل مستمر على دراسة الظروف المحيطة بالنشاط من ظروف سياسية اقتصادية واجتماعية مع مراعاة أن يكون تخطيط عملياتها الجارية والاستثمارية في ضوء دراستها لهذه الظروف، ولا تكتفي بمتابعة الأداء بعد انتهاء فترة التنفيذ، لأن ظهور الانحرافات بين الأداء الفعلي وما كان مخططاً له لا يمنع من وقوع الانحرافات في نفس الفترة، بل يجب إجراء متابعة للأداء الفعلي بصفة مستمرة، وهذه عملية من الصعوبة ولا تتوفر إلا في الإدارات الواعية التي يمكنها التنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها وتعمل بالتالي على التفكير في الحلول المناسبة.

يتضح مما سبق أن فلسفة الإدارة ووعيها في تخطيط عملياتها الجارية والاستثمارية والرقابة عليها وأسلوبها في التغلب على المشاكل له تأثير هام على نجاح منظمات الأعمال، ويجب على المستثمر مراعاة أهمية هذا العنصر تحسباً للاختيار السليم لإدارة واعية تتولى مسؤولية إدارة استثماراته.

٩- التشريعات الجمركية الضريبة:

تلعب التعريفات الجمركية دوراً متزايداً في توجيه عمليات الاستثمار، لأنها تؤثر على حجم الاستثمارات ونوعية النشاط الاستثماري. فقد تتجه بعض الدول إلى رفع التعريفات الجمركية على سلع معينة حتى تحد من عمليات الاستيراد ولحماية المنتجات المحلية، أو قد تمنح تخفيضاً جمركياً عند استيراد بعض الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج وكذلك الخامات اللازمة للتشغيل.

وتساعد مثل هذه التخفيضات في ترشيد قرارات المفاضلة بين المصادر المختلفة التي يمكن الحصول منها على الآلات والخامات .

قد تعفى بعض الأنشطة من الرسوم الجمركية بالكامل في حالة الحصول على ما يلزمها من معدات وآلات وخامات لمشروعاتها الاستثمارية، وتعمل الدولة بإحكام عمليات الرقابة على هذه المتطلبات حتى لا يعتمد المستثمر الحصول على بعض الآلات والخامات التي تزيد عن حاجته ثم يقوم بإعادة بيعها في السوق محققاً بذلك أرباح. وعلى المستثمر ضرورة التعرف على المحاولات التي تحظى بالإعفاءات أو التخفيضات الجمركية بما يساعده على ترشيد قراراته الاستثمارية.

جدوى الاستثمار

مفهوم جدوى الاستثمار

تعريف دراسة جدوى الاستثمار بأنها:

استخدام مجموعة من الأساليب العلمية - المستمدة من علوم المحاسبة والاقتصاد والإدارة وبحوث العمليات لتجميع البيانات الخاصة بالمشروع الاستثماري ودراستها وتحليلها، بهدف تحديد صلاحية المشروع من عدة جوانب قانونية - تسويقية-فنية - مالية - اجتماعية سواء من وجهة نظر المستثمر الخاص أو العام.

دراسات جدوى الاستثمار

على أنه ينبغي التنويه ابتداءً إلى كمة اصطلاحات عدة تطلق على دراسات الجدوى، وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت في المسمى فإنها لا تختلف في المضمون أو الجوهر، ويدخل في تلك الاصطلاحات ما يلي: تقييم المشروع، تقييم الاستثمار، اقتصاديات المشروع، وفي الوقت ذاته فإن هناك اصطلاحات أخرى تطلق على دراسات الجدوى، رغم أنها لا تعكس فحواها كفرغ من فروع المعرفة بشكل دقيق، ومن هذه الاصطلاحات ما يلي: دراسة الجدوى الاقتصادية، دراسة الجدوى المالية، فكلا الاصطلاحين يقتصر على مجال تخصصي واحد أو دراسة واحدة، على حين تتضمن دراسة الجدوى سلسلة من الدراسات المتخصصة كما سبق أن تبين.

مراحل إعداد دراسات الجدوى:

١- الدراسة المبدئية للجدوى:

أ- دراسة الفرص الاستثمارية:

تخصص العديد من المنشآت إدارة مستقلة مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية، وقد يقوم المستثمر الفرد بهذه المهمة إذا ما كان لديه من الخبرة واتساع الأفق، وفي البنوك تخصص إدارات يطلق عليها إدارة الاستثمار، وجميع هذه الجهات تقوم بدور المروج الاستثماري الذي يقوم بالتعرف على مدى وجود فكرته الأولية عند الاستثمار في الواقع العملي للبيئة التي يوجد بها، ويجب أن يتم التعرف والتفهم لفلسفة التنمية والاستثمار في المجتمع الذي يعيش به.

يتحقق هذا من خلال مراجعة خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة خطط الاستثمار طويلة الأجل، وبرامج الاستثمار المتوقع القيام بها في الآجال المتوسطة والقصيرة الأجل، كما على المروج الاستثماري دراسة الفرص الاستثمارية من خلال مراجعته للقوائم التي تعدها الجهات الحكومية المختصة في الدولة لتوضح مجالات الاستثمار المرتقبة.

ب- التحليل المبدئي للفكرة الاستثمارية:

قد يلجأ المروج الاستثماري إلى أحد مكاتب الخبرة الاستشارية المتخصصة في مجالات الاستثمار لمساعدته على بلورة الفكرة الاستثمارية، والهدف من ذلك هو تحديد مدى صلاحية فكرة الاستثمار في الفرصة الاستثمارية، ويجب أن تتوفر بالفكرة الاستثمارية عدة خصائص عامة هي:

- أن تتناسب وتتلاءم مع كفاءة وقدرات وتطلعات المستثمر.
- التمتع بالقدرة على تنفيذها.
- أن تحقق نمواً وعائداً مرتفعاً على الاستثمار في ضوء تكلفة الأموال المطلوب استخدامها.

ج- التحليل المتعمق للفكرة الاستثمارية:

تقوم الجهة الاستشارية أو المروج الاستثماري بإجراء دراسة وتحليل متعمقين للفكرة الاستثمارية في حالة ثبوت صلاحية الفكرة مبدئياً وذلك للتعرف على الأبعاد الفنية والتسويقية والاقتصادية المرتبطة بهذه الفكرة الاستثمارية. ويصبح التقييم الفني لهذه الفكرة ضرورة حتمية في البداية إذا كانت فكرة المشروع الاستثماري تتعلق بإدخال تكنولوجيا حديثة وتحتاج إلى خبرات بشرية خاصة وإلى ضرورة توافر إمكانيات مادية معينة.

كذلك يمكن إجراء دراسة سريعة للسوق في ضوء المعلومات الثانوية المتاحة لتحديد العرض والطلب على السلعة أو الخدمة المتوقع تقديمها للتعرف على الفجوة المتواجدة به وفي نفس الوقت يتم التعرف على مدى اقتصادية الاستمرار في إجراء الدراسة التفصيلية للجدوى.

تتمثل الأهداف الأساسية للدراسة المبدئية للجدوى فيما يلي:

- 1- التعرف على مدى صلاحية الفكرة الاستثمارية، فقد تسفر التحليلات في مراحلها المبدئية عن عدم ملائمة الفكرة الاستثمارية وتستبعد بالتالي من الاعتبار وتتوقف باقي سلسلة التحليلات .
 - 2- تحديد الأمور التي تحتاج إلى عناية خاصة واهتمام أكبر عند إجراء الدراسة التفصيلية للجدوى، مثل تحليلات السوق أو التفاصيل الفنية و الهندسية التي تؤثر على قبول الاستثمار.
 - 3- تقدير تكاليف إعداد الدراسة التفصيلية للجدوى بحيث يحدث التوازن بين مقدار تكاليف هذه الدراسة والحد الأقصى المخصص للإنفاق عليها.
- وتنتهي الدراسة المبدئية للجدوى بتقديم تقرير بصورة مركزة يشتمل على الجوانب التالية:

- أبعاد الفكرة الاستثمارية.
- الظروف العامة للصناعة والنشاط محل الفكرة الاستثمارية.
- توضيح مدى وجود موانع قانونية لتنفيذ الفكرة الاستثمارية.
- وصف للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبيئة محل الفكرة الاستثمارية.

٢- الدراسة التفصيلية للجدوى:

تتعلق الدراسة التفصيلية للجدوى بتجميع التفاصيل عن الجوانب المختلفة للمشروع الاستثماري، والتي تؤكد صلاحيتها مبدئياً من خلال الدراسة المبدئية للجدوى.

يجب ملاحظة أن دراسة الجدوى التفصيلية ليست هدفاً لذاتها ولكنها وسيلة للوصول إلى قرار بشأن الموافقة على المشروع الاستثماري أو رفضه، ومن ثم يجب التحديد الدقيق لجدوى المشروع من النواحي القانونية والتسويقية والفنية والمالية والاقتصادية مع التمييز بين البدائل المختلفة التي يمكن أن ينفذ بها المشروع وذلك تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار، وتشتمل الدراسة التفصيلية للجدوى على الدراسات والمخصصة.

أ- الدراسة القانونية:

📌 هذه الدراسة ما هي إلا بحث موسع للجوانب القانونية للمشروع المقترح، وذلك في ضوء القوانين العامة والخاصة واللوائح المنظمة لاستثمارات في الدولة، كما يجب فحص قوانين الضرائب وقواعد تشغيل العمال.

ب- الدراسة التسويقية:

📌 تهدف إلى تحليل السوق والتنبؤ بحجمه للتأكد من إنتاج المنتج المناسب بالسعر المناسب وتشمل دراسة السوق ما يلي:

- دراسة الطلب ووصف السوق.
- تقدير حجم الطلب المتوقع على المنتج وحصة المشروع في السوق.
- تقدير حجم المبيعات الموقعة والأسعار المتوقعة لبيع المنتجات والخدمات.

ج- الدراسة الفنية والهندسية:

📌 وتهدف إلى تحديد صلاحية المشروع من الناحية الفنية بما فيها إنشاء المشروع وتركيب الآلات وتوفير المستلزمات اللازمة للإنتاج حتى يبدأ تشغيل المشروع، ويتطلب ذلك دراسة العناصر التالية:

- طاقة أو حجم المشروع.
- موقع المشروع.
- التصميم الداخلي للمشروع.
- اختيار الأسلوب الفني في الإنتاج.
- نوعية الآلات والمعدات المطلوبة للإنتاج.
- تحديد مصادر مستلزمات الإنتاج وكمياتها.
- تحديد مصادر الحصول على الخامات والعمالة اللازمة.

د- الدراسة المالية والاقتصادية:

📌 وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد ربحية المشروع الاستثماري تعتبر هذه الدراسة بمثابة تجميع وتحليل وعرض لبيانات المشروع ونتائج تنفيذه، وتعتمد على ترجمة نتائج الدراسات الفنية والتسويقية في صورة تقديرات مالية تتعلق بالتكاليف والإيرادات المتوقعة من المشروع الاستثماري، مع ضرورة تحديد مصادر التمويل اللازمة للمشروع وتشمل الدراسة على ما يلي:

- تقدير الإيرادات المتوقعة من المشروع.
- تكاليف المشروعات الاستثماري.
- مصادر التمويل.
- تقييم المشروع.

يجب مراعاة النقاط التالية عند إجراء الدراسة التفصيلية للجدوى:

- ١- إن هذه الدراسة تتطلب فريق عمل متكامل يتوافر به التخصصات المختلفة من قانون واستشاريين ومهندسين وخبراء تسويق واقتصاديين، كل يعمل في مجال تخصصه.
- ٢- لا يشترط بالضرورة أن تجري الدراسات المتخصصة للجدوى التفصيلية بطريقة متتابعة. كأن تبدأ الدراسة القانونية تليها الدراسة التسويقية ثم الدراسة الفنية والدراسة المالية والاقتصاديات بل قد تتم بعض الدراسات في نفس الوقت كأن تجري الدراسة الفنية والدراسة التسويقية في آن واحد على أن يتم تبادل المعلومات بين القائمين بهذه الدراسات.
- ٣- يجب الاهتمام بالعوامل غير الملموسة التي يصعب قياسها قياساً كمياً على أساس موضوعي مثل درجة تلوث البيئة، مع التعبير عنها كلما أمكن في شكل وصفي.
- ٤- تختلف تفاصيل دراسة الجدوى حسب نوع المشروع الاستثماري، ففي مشروعات إحلال الآلات بأخرى تماثلها في الكفاءة الإنتاجية قد لا يتطلب الأمر إجراء أية دراسة تسويقية، وينصب الأمر على تقدير الوفورات والمكاسب الناتجة عن عمليات الإحلال.

س ٣: وضع تقسيم مشروعات الاستثمار؟

ترتيب مشروعات الاستثمار

يعتبر التبويب السليم لمشروعات الاستثمار ضرورياً من أجل ضمان التحليل المناسب، بالإضافة إلى أنه يساعد على أن يلقي كل مشروع الاهتمام الكافي طبقاً للمستويات الإدارية المختصة به. ويمكن تبويب المشروع الاستثماري الواحد لأكثر من تبويب من التبويبات التالية:

- ١- **التبويب وفقاً لحجم الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة** ← يفيد هذا التبويب في تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء بحيث يكون من سلطة الإدارة التنفيذية الموافقة على المشروعات الاستثمارية التي يكون تمويلها في حدود مبلغ معين، وما زاد عن ذلك يكون من سلطة مجلس الإدارة.
- ٢- **التبويب وفقاً لأثر المشروع على طاقة المنشأة** ← يفيد هذا التبويب في سهولة تحديد أثر المشروع على هيكل التكاليف، ويمكن تقسيم المشروعات إلى المجموعات التالية:

مشروعات استثمارية جديدة: وذلك في حالة الرغبة في ممارسة نشاط استثماري لم يسبق ممارسته من قبل، أو في حالة الرغبة في التغلغل في سوق محلية أو أجنبية في ذات النشاط أو الخدمة التي تنتجها المنشأة القائمة.

مشروعات التوسع الاستثماري: وهي تمثل امتداداً صناعياً أو خدمياً لمنشأة قائمة، كإضافة مصنع أو حظ إنتاجي لنفس المنتج الذي توفره المنشأة حالياً.

مشروعات الإحلال: وتعتبر عن إحلال الآلات في منشأة ما بآلات أخرى إما بنفس المواصفات أو بمواصفات تتفوق عليها تكنولوجياً.

- ٣- **التبويب وفقاً لدرجة تأثر المنافع المتوقعة للمشروع بالاستثمارات الأخرى المقترحة تنفيذها** ← يعمل هذا التبويب على مراعاة الحالات التي تتطلب تقييم المشروع مع غيره من المشروعات. ويمكن تقسيم المشروعات إلى مشروعات استثمارية مستقلة ومشروعات استثمارية تابعة حيث:

أ- يعتبر المشروع مستقلاً عن مشروع آخر إذا توفر فيه الشرطين التاليين:

إذا كان من الممكن فنياً تنفيذه بغض النظر عن تنفيذه أو عدم تنفيذ المشروع الآخر.

إذا كانت العوائد المتوقعة من هذا المشروع لا تتأثر بنتيجة قبول أو رفض المشروع الاستثماري الآخر.

ب- يعتبر المشروع الاستثماري تابعاً لمشروع آخر إذا لم يتوفر فيه الشرطين السابقين:

بمعنى أن أحدهما مرتبط بالآخر، وعلاقة التبعية يمكن أن تأخذ عدة صور منها:

- أن يكون المشروع (ب) مكماً للمشروع (أ) مثلاً، وذلك إذا كان تنفيذ المشروع (ب) سيترتب عليه زيادة المنافع المتوقعة من المشروع (أ) عن طريق زيادة إيراداته أو تخفيض تكاليفه.

- أن يكون المشروع (ب) ضرورياً ولازماً لتنفيذ المشروع (أ) وذلك إذا كان من المستحيل فنياً تنفيذ المشروع (أ) بدون تنفيذ المشروع (ب) أو إذا كان المشروع (أ) لن تظهر عوائده إلا إذا نفذ معه المشروع (ب).

- أن يكون المشروع (ب) منافساً للمشروع (أ) إذا كان تنفيذ المشروع (ب) سيترتب عليه نقص المنافع المتوقعة من المشروع (أ).

مخاطر الاستثمار:

عادة ما يصاحب الاستثمار حالة من عدم التأكد وهو عكس ما يحدث عندما تتوافر معلومات عن حالات الاقتصاد المتوقعة ذات الصلة بالاستثمار المزمع القيام به واحتمالات حدوث كلا منها والعائد الممكن تحقيقه في ظل كل حالة، وهنا فإنه يمكن قياس العائد المتوقع وبالتالي تتناقص حالة عدم التأكد لتصبح حالة مخاطرة ويمكن تعريف مخاطر الاستثمار بالتذبذب في العوائد المحتملة عن العائد المتوقع.

ويمكن تقسيم المخاطر الكلية التي يتعرض إليها الاستثمار الفردي إلى نوعين:

النوع الأول: المخاطر المنتظمة:

الناتجة من علاقة الاستثمار الفردي بالسوق أو النشاط الاقتصادي ككل، حيث تؤثر التغيرات في السوق على الاستثمار الفردي. ويسعى المستثمر الرشيد إلى تحديد معدل العائد المطلوب على الاستثمار الفردي ومقارنة هذا العائد بمعدل العائد المتوقع فإذا كان هناك اختلاف بينهما فإن ذلك يدل على عدم التوازن وتوافر فرص عمل لتحقيق الأرباح غير العادية.

ويتضح مما سبق أن المخاطر المنتظمة تمثل مخاطر خارجية لا يمكن التحكم فيها حيث أنها ترتبط بالسوق مثل مخاطر الحروب والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد ومخاطر التغيرات في تفضيلات المستهلكين في حالة الاستثمار المادي ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر التضخم في حالة الاستثمار المالي.

النوع الثاني: المخاطر غير المنتظمة:

والتي ترتبط بالاستثمار الفردي ذاته، ففي مجال الاستثمار المالي تتمثل المخاطر غير المنتظمة في التذبذب في العوائد الكلية للورقة المالية والتي لا ترجع إلى التذبذب في عائد السوق ككل، وتعد مخاطر فريدة ترتبط بالورقة المالية ذاتها، وعلى الرغم من تعدد كافة أنواع الأوراق المالية المعرضة للمخاطر غير المنتظمة، إلا أن الأسهم العادية هي أكثر الأوراق المالية المعرضة للمخاطر غير المنتظمة والتي ترجع إلى المخاطر المالية ومخاطر الأعمال للشركات المصدرة لها ومخاطر السيولة لها في سوق الأوراق المالية.

النوع الثالث: الأمثلة للاستثمارات:

قد يؤدي قيام المستثمر باختيار الاستثمارات الفردية بشكل عشوائي إلى جانب تكوين محفظة من الاستثمارات الفردية المرتبطة ببعضها ارتباطاً موجباً وبالتالي تظل المخاطر الكلية للمحفظة كما هي عليه، ويتطلب التنوع الأمثل للاستثمارات اختيار الاستثمارات الفردية التي تقل درجة الارتباط بين عوائدها خلال الزمن حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض المخاطر الكلية للمحفظة حيث تنخفض المخاطر الكلية للاستثمار الفردي داخل المحفظة الاستثمارية عن المخاطر الكلية لهذا الاستثمار الفردي إذا ما تم خارج المحفظة.

الاستثمار الدولي والمخاطر

س٤: تكلم عن النموذج العام للاستثمار الدولي؟

النموذج العام للاستثمار الدولي

أولاً: أشكال نموذج الاستثمار الدولي:

- ١- الاستثمار الدولي في ظل التأكد؛ مثل: حالات الاحتكار المطلق.
 - ٢- الاستثمار الدولي في ظل نقص بعض المعلومات: حالات الاستثمار في ظل المخاطرة.
 - ٣- الاستثمار الدولي في حالة غياب المعلومات: الاستثمار في ظل عدم التأكد.
 - ٤- الاستثمار الدولي في ظل تضارب المعلومات الوصفية - غير المحددة.
 - ٥- الاستثمار الدولي في ظل المنازعات والصراعات بين الحكومة المضيفة والشركاء.
- ويتوفر لدى المستثمر الدولي حجم هائل من المعلومات عن فرص الاستثمارات الدولية، من خلال منظمات التمويل الدولية، والبورصات، وأسواق المال، والشركات متعددة الجنسيات، ومكاتب المحاسبة الدولية، وشركات شبكات المعلومات، والدراسات والبحوث الدولية، وإحصاءات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي؛ حيث لا يتوفر هذا الحجم أو أنواع المعلومات لدى الدولة المضيفة؛ مما يُضعف قدرتها على التفاوض، كما أن توفر تلك المعلومات يسهل على المستثمر الدولي حساب وتقدير مخاطر الاستثمار؛ حيث يستطيع شراء ضمانات ضد تلك المخاطر، على عكس المستثمر العربي والدولة المضيفة التي لا يتوفر لديهم تلك المعلومات الأساسية للاستثمار.

❗ **يجب أن يعتمد النموذج العام للاستثمار الدولي** على حساب القيم المتوقعة، وذلك بتقدير احتمالات حدوث العائد وقيمة الاستثمار في المستقبل، واحتمالات توزيع أرباح وفق كل حالة من حالات النشاط الاقتصادي، وكذلك حالة الاستثمار المتعدد، ويجب تحديد حجم الاستثمار المخطط، ونصيب كل نوع من الاستثمار الدولي، وحساب معامل الارتباط بين عائد كل نوع من الاستثمار وبين عائد الأنواع الأخرى.

يمكن تطبيق ذلك في المجالات التالية:

- حساب معامل الارتباط بين عوائد عدد الاستثمار في محفظة الاستثمار الدولي؛ لاكتشاف وتحديد أهم مجموعات الاستثمار الدولي ذات أكبر عائد، وأقل مخاطر.
- حساب معامل أحسن مجموعة لمواقع الاستثمارات الدولية.
- حساب معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار المادي، وكذلك الاستثمار المالي لتحديد أفضل فرص الاستثمار الدولي.
- التفرقة بين المخاطر المنتظمة للاستثمار وبين المخاطر العريضة التي يمكن تجنبها.

ثانياً: تقسيمات أنواع نموذج الاستثمار:

ويوضح هذا التقسيم لنموذج الاستثمار الدولي الخصائص التالية:

- الاستثمار في مشروع واحد، أو تعدد الاستثمارات.
- الاستثمار المشترك، أو تعدد الجنسية.
- استثمارات مالية - أوراق مالية وعمليات مصرفية، واستثمارات مادية؛ أصول ثابتة ومتداولة.
- استثمار مؤكد ذو مخاطر محسوبة محدودة، واستثمار احتمالي.
- استثمار يمكن فيه تحمل مخاطره، واستثمار يتم فيه تحويل مخاطره لغيره.
- استثمار ذو ضمانات ضد المخاطر المختلفة، واستثمار بدون مخاطر.

❗ **ويمكن أيضاً تقسيم الاستثمار الدولي وفق معايير أخرى: مثل** - الشيك القانوني، وأشكال الملكية، وصيغ الاستثمار، وأساليب الإدارة الدولية، وظروف المناخ الاستثماري، وحجم المزايا التي تقدمها الدولة المضيفة، ونوع النشاط الاقتصادي؛ بترول - بتروكيمياء - صناعات استراتيجية - معادن - زراعي - صناعات تجميعية - خدمات - تجارة.

ثالثاً: محددات الاستثمار الدولي:

❗ تشير الدراسات في مجال الاستثمار الدولي إلى أن جودة الاستثمار ذو علاقة باقتصاد الدولة المضيفة، ولا يجب أن يكون الحافز للاستثمار الدولي المتدفق لدولة مضيفة ما، مجرد حاجة تلك الدولة للاقتراض لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، أو تغطية أعباء الديون الدولية، ولكن يرى البعض أن حجم الاستثمار الدولي لدولة ما، يجب أن يساند الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد تلك الدولة.

❗ ويجب أن تؤدي مرحلة التفاوض على الاستثمار الدولي بين الجهة - المستثمر الدولي والدولة المضيفة، إلى عملية تعلم وثقافة استثمارية دولية راقية، تؤدي في النهاية إلى تحديد اتجاه وكفاءة المشروع الاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة بعدالة.

❗ ويجب على الدولة المضيفة للاستثمار الدولي التفرقة بين الاستراتيجيات المختلفة للتصنيع ومجالاته المتاحة للمستثمر الدولي. وتلك الاستراتيجيات هي:

- ١- إستراتيجية إحلال الإنتاج الصناعي المحلي محل الواردات.
 - ٢- إستراتيجية التصنيع بغرض التصدير.
 - ٣- إستراتيجية الإنتاج الدولي في مناطق الأفشور.
- ❗ وكذلك يجب أن تحدد الدولة المضيفة للمستثمر الدولي الغرض والمناخ المناسب للتطبيق الاقتصادي للتكنولوجيا الجديدة والاستخدام الفعال لنتائج البحوث والتطوير.
- ❗ وتعتمد الإستراتيجية الدولية للاستثمار الدولي على سلسلة القيمة المضافة المحققة من المراحل المتعددة التي يسيطر عليها، مما يضاعف القدرة التنافسية، ولكن هناك بعض القيود على الاستثمار الدولي في سبيل تحقيق تلك الإستراتيجية الدولية، ومن تلك القيود:
- ١- الأثر التراجعي للاستثمار الدولي في الفروع بالدولة المضيفة؛ بسبب إلغاء الضرائب، ومن ثم انخفاض المركز التنافسي.
 - ٢- يؤدي دخول منافسين جدد في الدولة المضيفة إلى التأثير على المركز الاحتكاري لفروع الشركة الدولية - المستثمر الدولي.
 - ٣- لم يصبح المركز الاحتكاري للتكنولوجيا أحد المكونات القوية في استراتيجية الملكية التي تسعى إليها الشركات الدولية في التفاوض بين المستثمر الدولي والدولة المضيفة.

رابعاً: خصائص تدفقات الاستثمار الدولي:

- ١٠ يتجه الاستثمار الدولي للدولة المضيفة، إذا كان العائد الصافي على الاستثمار في الخارج بعد خصم معدل المخاطر أعلى منه على الاستثمار في الداخل؛ أي: بلد المستثمر، وفي حالة تساوي المعدلين بين دولتين مضيفتين، فسوف يكون القرار على أساس المخاطر الإضافية، وقيمة العملة المحلية، وحرية تحويل الأرباح، واحتمالات التدخل الحكومي في الاستثمار الدولي الوافد.
- ١١ المستثمر الدولي يتجه للصناعات التصديرية في حالة تدني قيمة العملة في الدولة المضيفة، كما تزداد قدرته التنافسية في السوق العالمي في حالة انخفاض تكاليف الإنتاج المحلية، والسيطرة على تكنولوجيا جديدة.
- ١٢ كما تتجه الاستثمارات الدولية إلى الدول النامية؛ تجنباً لمشكلات البيئة، والضرائب، والمنافسة الطاحنة في الدول المتقدمة، وتعد المكسيك والبرازيل ذات مستقبل بالنسبة للاستثمار الدولي؛ لسعة أسواقها وقربها من أمريكا الشمالية، وتتحرك الودائع المالية من دولة لأخرى وفق اعتبارات ضد المخاطر، مثال ما حدث في بورصات جنوب شرق آسيا.
- ١٣ ومع ذلك تتمركز الاستثمارات الدولية في الدول الغربية أكثر منها في الدول النامية؛ حيث تعد أمريكا أكبر مستورد للاستثمارات الدولية، وتعد اليابان أكبر مصادر الاستثمار الدولي في كل من أمريكا وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا.
- ١٤ وبدأت تنتشر الاستثمارات الدولية الجماعية وليست الفردية، مثل: شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وصناديق المعاشات التي تستثمر في الأوراق المالية، وشركات المقاولات والسيارات والحواسب وتكنولوجيا المعلومات والطائرات والسلاح ... وغيرها.
- ١٥ لقد شهدت التسعينيات عدداً من التطورات الجديدة في مجال الاستثمار الدولي على المستويات المتعددة والثنائية والإقليمية، وعلى مستوى التكتلات تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي حول التعاون والمنافسة وتجنب الاحتكارات، وتم التوسع في إنشاء مناطق التجارة الحرة، واتفاقية تحرير تجارة الخدمات؛ حيث ظهرت اتجاهات التحرير الاقتصادي في حوالي ثلاثين دولة بجانب تبني برامج تخصيصية في عديد من الدول التي تتوقع تدفقات داخلية من الاستثمار الدولي.

ومن أهم التكتلات الاقتصادية التي نشأت:

١- الاتحاد الأوروبي:

- ١٦ في الأول والثاني من تموز ١٩٩٥ عرض اتحاد البلوكس، لمكون من بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ، مذكرة حول إمكانية تحقيق المزيد من التعاون الأوروبي، وكان ذلك في مدينة ميلن، وتقرر هناك إعطاء الأولوية للتكامل الاقتصادي لا للتكامل السياسي، ومن ثم كان لازماً أن تكون اقتصاديات الدول الأعضاء الأكثر ارتباطاً عن طريق إقامة مؤسسات اقتصادية، تطبق عملة موحدة وتخلق سوقاً موحدة تحقق نوعاً من الانسجام في السياسة الاجتماعية.
- أ- إزالة الرسوم الجمركية بين دول الأعضاء.
- ب- إقامة تعريف جمركية مشتركة تجاه الدول غير الأعضاء.
- ج- تنسيق السياسة الاقتصادية بما في ذلك المالية.
- د- إقامة بنك استثمار أوروبي لدعم نمو الاقتصاد.

٢- اتفاقية النافتا:

- ١٧ كمنطقة حرة في شمال أمريكا للتجارة الحرة، تم التوقيع في يونيو ١٩٩٤ على اتفاقية خاصة بإنشاء سوق للتجارة الحرة بين ثلاث دول متجاورة جغرافياً، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، ومما يجدر ذكره أن المكاسب المتوقعة من اتفاقية نافتا لا تقل أهمية عن الجات الجديدة. ومن المقارنة للزاوية القانونية يمكن التعرض لبعض التجمعات؛ منها: التروست، الكارتل، الكونزرن، فلقد اخترنا هذه المجموعة لدراسة شاملة لمختلف مناطق العالم، ومختلف التجارب، وسنعرف كل واحدة كما يلي:
- أ- **التروست** ← يعطى اسم Trust لتجميع مجموعة منشآت تحت إدارة واحدة، حيث تفقد المنشآت المتجمعة والمتحدة حريتها الكاملة تماماً.
- ب- **الكارتل** ← هو عبارة عن اتفاق بين مجموعة منشآت، في هذا النوع لا تذوب المنشآت لتظهر منشآت جديدة، كل منشأة تحافظ على وحدتها، كما يتمتع المنضمون باستقلاليتهم؛ لكن تقيّد حريتهم فيما يتعلق ببعض القضايا التي تكون محل اتفاق. والكارتل هو شكل من أشكال الاحتكار، هدفه يتمثل في الاتفاق بين المنظمين على إلغاء التنافس فيما بينهم، والسعي وراء تحقيق احتكار جماعي في السوق، وهذا النوع من التمرکز لا يزال يسيطر على السوق الدولية، خاصة فيما يتعلق ببعض المنتجات الأساسية، كالبترو، والقمح، والقهوة ... إلخ.

ت- **الكونزرن** ← يقصد به مجموعة منشآت تشترك في صيرورة وإنتاج مشترك - صناعات الحديد مثلاً، لها إدارة موحدة، لكن المنشآت تحتفظ بهويتها القانونية بشكل منفصل، ويتم الاندماج عن طريق المشاركة المالية المتقاطعة، ويعني ذلك أن المنشأة (أ) تمتلك جزءاً من رأس المال في شكل أسهم في المنشأة (ب)، والعكس صحيح. ونلاحظ أن هذا الشكل ذكي؛ حيث يستعمل جالاً لتفادي القوانين التي تحد من الاحتكار.

خامساً: الصيغ البديلة للاستثمار الدولي:

تأخذ الاستثمارات الوافدة المباشرة صيغاً بديلة غير الاستثمار الدولي، وهي:

أولاً: الشركة متعددة الجنسية:

يطلق عليها أيضاً الشركات العابرة؛ حيث يمتلك رأس مالها أكثر من دولة أو شركة، أو مزيج من الاثنين، ومن النماذج الشائعة في حقل الأعمال الدولية من هذا النوع من الشركات ما يلي: شركات البترول وبدائل الطاقة، شركات البيتروكيماويات، شركات الأدوية، شركات الصناعة في جميع بدائلها ومجالاتها، شركات المقاولات ومواد البناء، البنوك وشركات إعادة التأمين، شركات التجارة الدولية والمعلومات... وغيرها. ويرجع تمتع تلك الشركات متعددة الجنسيات بقدر من وفرة رؤوس الأموال، والتكنولوجيا المتطورة، واتساع للأسواق الدولية، والإنتاج كبير الحجم، وارتفاع لمستوى الجودة - إلى التخطيط الاستراتيجي والتنبؤات بالمستقبل، في ظل سيناريوهات بديلة، وتنظيم مرن وفعال، وطبقة من المديرين الفعالين.

ثانياً: الشركات المشتركة:

وتتضمن مشاركة أحد أو بعض المستثمرين المواطنين مع شركاء من دولة أخرى، وينتشر هذا النوع من الاستثمار في الدول العربية، ويفضل المستثمر الأجنبي توفر شركاء قادرين مالياً في الدولة المضيفة؛ حتى لا يتحمل مخاطر استثمار هائلة، قد يتحملها هو نفسه دون غيره.

ثالثاً: الاستثمار في إنشاء فرع للشركة الدولية:

تسعى الشركات الدولية عند بحثها عن الأسواق إلى تصريف فائض المخزون؛ بغرض التوسع والنمو، وتحقيق أرباح إضافية، والتخلص من تكنولوجيات متقدمة، أو القيام بالتجارب العلمية في الدول المضيفة، أو التخلص من الضرائب الباهظة في دول المقر الرئيسي... أو غير ذلك، ويتم ذلك عن طريق إنشاء فروع للشركة في دول أخرى، وتنظم العلاقة بين المركز الرئيسي والفروع من حيث اختصاصات وصلاحيات الفرع، والتفويض الموكّل إليه، ونوع النشاط وفق اتفاقيات ومراجعات الدول المضيفة.

رابعاً: الاستثمار في الفروع الفرانشايز:

تسعى الشركات الناجحة في الدول الصناعية إلى بيع خبراتها المتكاملة في أحد الأنشطة لأحد الدول المتقبلة مقابل عمولة أو رسم، بالإضافة إلى نسبة سنوية من المبيعات أو الأرباح الصافية؛ وذلك شريطة الالتزام بالاسم التجاري، والعلامات التجارية، ومواصفات المنتج، ويعد هذا النوع من الأعمال الدولية ليس استثماراً مباشراً من الدرجة الأولى، بقدر ما يعد بيعاً لتكنولوجيا محددة، أو معرفة محتكرة لشركة ما.

مثال ذلك سلسلة المطاعم العالمية أو المتاجر المعروفة عالمياً، ومن ثم يغلب هذا الطابع من الاستثمار على قطاعات الخدمة أكثر من قطاعات الإنتاج.

خامساً: وكلاء التوزيع:

يعد الوكيل الوحيد أو وكلاء التوزيع لمنتجات الشركات الدولية، أحد أشكال الأعمال الدولية التي تحتاج للاستثمار الدولي المشترك، ويشتهر هذا الاستثمار في قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والمعمورة، ويتم التوزيع على أساس بضاعة أمان مقابل عمولة، أو بالحصول على تسهيلات من الشركة الدولية في البيع والتحصيل، وتلعب الضرائب والرسوم دوراً هاماً في تحجيم أو توسيع قاعدة الوكلاء الدوليين في الدولة المضيفة.

سادساً: الاستثمار في عملية تسليم المفتاح:

يأخذ الاستثمار الوافد أيضاً شكلاً آخر، هو عمليات تسليم المفتاح، ويقصد بهذا النوع من الأعمال الدولية انتهاء دور المستثمر الدولي وقت الانتهاء من المشروع وتسليم مفتاح تشغيله، كما هو الحال في قطاع الإنشاءات والمباني، ومحطات الكهرباء والفنادق.

سابعاً: المحاسبة الدولية والعقود المؤقتة:

يقصد بالمحاسبة الدولية الاستثمار الوافد لفترة محددة في العقد، مثل حق الامتياز أو التشغيل لفترة محددة، وغالباً ما تسعى الشركات الدولية إلى الحصول على حقوق امتياز لفترات طويلة؛ سعياً وراء تحقيق أكبر قدر من العائد، كما قد يكون الاستثمار مملوكاً بالكامل للشريك الأجنبي، أو مشاركة مع مستثمرين مواطنين، ويلعب التفاوض هنا دوراً أساسياً في تحديد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف التعاقد، إلا أن الاتجاه العام في المحاسبة الدولية هو تشغيل استثمارات الدولة الوافدة بدلاً من توظيف استثمارات دولية.

ثامناً: الاستثمار في الإنتاج الدولي:

يقصد بالإنتاج الدولي عمليات الإنتاج والتجميع التي تتم في دولة ما لصالح دولة أخرى، ويأخذ الإنتاج الدولي مكانه الطبيعي ضمن برامج الإنتاج الأخرى؛ بدافع الاستفادة من المزايا النسبية للاستثمار في الدولة المضيفة، مثل: انخفاض أسعار المواد الخام والأجور والطاقة، أو القرب من أسواق التصدير، أو وفرة العمالة الماهرة، ومثال ذلك إنتاج بعض المنتجات ذات العلامات التجارية المشهورة في دولة مضيفة، ثم إعادة تسويقها عالمياً.

تاسعاً: عقود الإدارة:

قد تسعى الدولة المضيفة للاستثمارات الوافدة إلى اتباع أسلوب عقود الإدارة، كأخذ أشكال إدارة الأعمال الدولية، وخاصة في مجالات الفنادق السياحية، والضرائب، وبعض الأنشطة الهامة الأخرى، ويترتب على عقود الإدارة عمليات تحويل للعملة الحرة إلى خارج الدولة المضيفة متمثلة في الأجور والحوافز، وهي تمثل كسباً كبيراً للإدارة الأجنبية الوافدة.

عاشراً: المعونات الفنية والمنح:

تعد المعونات الفنية والمنح أحد صيغ التدفقات الاستثمارية من الجهة المانحة إلى الدولة المضيفة؛ لذلك يجب أن تراجع دورياً قبل إقرارها وقبولها؛ نظراً لأن المانح يسعى لمصالحه الخاصة، ومن ثم يجب أن ينظر إلى تلك المعونات من منظور المكاسب والتكاليف، وبالتحديد قد يكون المانح للمعونة حريصاً على التخلص من مستلزمات إنتاج، أو منتجات مخزونة في بلده، أو انتهت فترة صلاحيتها، يود التخلص منها بإعطائها للدولة المضيفة، كما قد يكون الهدف أيضاً توظيف طاقات عاطلة لديه، أو تقديم استثمارات لفتح أسواق، أو لأغراض أخرى، مثال ذلك برامج المعونة الفنية التي تقدمها إنجلترا وألمانيا وإيطاليا للدول النامية.

الصيغ البديلة للاستثمارات الدولية غير المباشرة:

يقصد بالاستثمارات الدولية غير المباشرة كل الاستثمار في الأصول والأوراق المالية وأسواق المال الدولية، إذاً هي العملات والأوراق النقدية المالية وحصل رأس المال في صناعة التمويل التي تجذب رؤوس الأموال الدولية.

مخاطر الاستثمار الدولي:

المخاطر التي تحتاج إلى أن توضع في الاعتبار عند الاستثمار دولياً أي: في الخارج هي كما يلي:

أولاً: الارتباطات بين الأسواق الدولية والمحلية:

يعتقد عموماً أن هناك ارتباطاً كبيراً بين الأسواق المحلية والدولية منها، والذي هو في الحقيقة مفيد للمستثمر الدولي؛ حيث إن الاتجاهات الأخيرة تبين أن هذه العلاقات المتبادلة آخذة في الازدياد، لكن هذه الارتباطات تزيد على ما يبدو خلال حصول هبوط وانخفاض في الأسواق، هذا الموضوع مقلق؛ لأنه إذا كانت ستعود بالفائدة على المستثمرين خلال تراجع في الأسواق المحلية؛ فإن السوق الدولية سيؤثر عليها بطريقة سلبية؛ بل أكثر من ذلك، فقد يكون هذا الاتجاه في الواقع أكثر انتشاراً في الأسواق المستقرة مما هو عليه في الأسواق الناشئة.

ثانياً: ارتفاع التكاليف:

الاستثمار في الأسواق الدولية يمكن أن ينطوي على تكاليف أعلى تجاه المستثمر؛ نتيجة لارتفاع تكاليف معاملات اللجان والسوق وغيرها، وكذلك أثر ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ بسبب زيادة تكلفة البحث، وهلم جرا.. هذا يكون له تأثير سلبي على المستثمرين الدوليين، وينبغي النظر أيضاً إلى تكلفة ضرائب الاستثمار وغيرها من الضرائب غير المتوقعة في البلدان الأجنبية، حتى تقلبات أسعار العملات في بعض الأحيان يمكن أن تكون باهظة التكلفة بالنسبة للمستثمر الدولي.

ثالثاً: العامل النفسي لدى المستثمر:

في أي استثمار يوجد للمستثمر علم نفسي يلعب دوراً هاماً في الاستثمارات الدولية؛ حيث يمكن للمستثمر من عقد استثمارات طويلة المدى ولفترة قليلة، بدلاً من الوقوع في خسائر، وذلك عن طريق البيع في وقت مبكر، إجمالاً معظم المستثمرين يعتقدون أن الأسواق الدولية ليست متقلبة. ولكن من المرجح أن تتعرض لخسائر، صحيح أن التقلب موجود، ولكن يمكن تخفيفه من خلال التنويع في صناديق الاستثمار الدولية، إن الإفراط الحذر بين المستثمرين عندما يرون خسارة في الاستثمارات الدولية يؤدي بهم إلى البيع في أقرب وقت مع مستوي مماثل للخطر في السوق المحلية، فينبغي على المستثمر أن ينظر في محفظته بالكامل قبل اتخاذ قرارات متسعة.

رابعاً: مخاطر أسعار الصرف:

يتعرض المستثمر الدولي لنوع من المخاطر يطلق عليها مخاطر الصرف، الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف بين العملات، وعادة ما يقاس التقلب في سعر الصرف بمعدل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يمتلك رصيماً من عملة معينة، والذي يُقاس بالمعادلة:

$$م = س - س * / س = س / س * ١ -$$

حيث (م) تمثل معدل العائد الذي يحققه المستثمر، و(س) تمثل سعر صرف عملة معينة في بداية الشهر، و(س*) تمثل سعر الصرف في نهاية الشهر.

خامساً: المخاطر السياسية:

يُعرف بريلي مايرز المخاطر السياسية بأنها: المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون الدوليون في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لآخر، وذلك بعدم تنفيذ قرار الاستثمار.

أو هو: مصطلح يستخدم عادة لوصف مختلف المخاطر، التي تأتي من ممارسة الأعمال التجارية تحت ولاية حكومة أجنبية ونظامها القانوني. وتتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الاستثمار، وهناك كثير من المخاطر القانونية في مجال الاستثمار الدولي، وتحدث من خلال أساليب متعددة، هي:

١- **المصادرة:** الشكل السياسي الأكثر خطراً في مجال الاستثمار الدولي المباشر أو غير المباشر - هو مصادرة الأصول أو الممتلكات، هذا يحدث عادة عندما تستحوذ الحكومة على ملكية الاستثمار لأغراضها الخاصة، أو تقوم بتوزيعه على المستثمرين المحليين ذوي القطاع الخاص.

٢- **الحماية القانونية وسبل الانتصاف:** شكل آخر ذو خطر كبير في مجال الاستثمار الدولي هو عدم وجود الحماية القانونية، وسبل إنصاف ملائمة. في كثير من الحالات قد لا تكون هناك سلطة قانونية واضحة مع أي اختصاص لتصحیح المظالم، مثل المصادرة، وفي حالات أخرى قد تفتقر السلطة إلى القدرة على صياغة أو فرض حل مناسب. الرقابة على نتائج غوغل - للبحث في الصين الذي حصل مؤخراً هو خير مثال على الحالة التي لا يوجد فيها علاج قانوني واضح، حتى عندما تتوفر مثل هذه الحماية، فإنها تكون مكلفة أو تستغرق وقتاً طويلاً.

٣- **المعاهدات والاتفاقيات:** تنشأ المعاهدات من أجل تشجيع الاستثمار الدولي، لكن حدوث تغيرات في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات بين الدول تؤثر سلباً على الاستثمارات الخاصة أو الأعمال التجارية، على سبيل المثال معاهدات الحد أو التخفيض من الكربون تؤثر تأثيراً مباشراً على تكلفة أنواع واسعة من الأعمال التجارية مع دخل قليل نسبياً للمستثمرين، مثلما حصل باتفاقيات قانون الأراضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

٤- **الشفافية والتنظيم:** هناك خطر آخر أكثر دقة وقانونية يقابل الاستثمارات الدولية هو التنظيم المباشر لنظام الإفصاح والشفافية الكاملة، فالأعمال التجارية المحلية في الولايات المتحدة عرضة لمتطلبات الإفصاح في عمليات البورصة، وهناك شفافية نسبية حول تلك العمليات ومواردها المالية، أما الأعمال التجارية في البلدان الأخرى، فغالباً ما تكون ليست تحت أي التزامات من هذا القبيل؛ مما يجعل الاستثمار في جوهره أكثر خطورة؛ حيث إن المعلومات الكافية والموثوقة لا يمكن الحصول عليها. وهناك أيضاً احتمال: أن الهيئات التنظيمية الخارجية سوف تحاكم وتحصل على أحكام سلبية لن تحدث في الولايات المتحدة، كما حدث عند مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

سادساً: مخاطر الاستثمارات الدولية على اقتصاديات الدول المضيفة:

- ١- **مخاطر التبعية التكنولوجية:** تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة، أو ما تصل بها من طرق تنظيمية، وترجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع، ولقد أدت عملية تراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات؛ مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
- ٢- **المخاطر المحتملة على ميزان المدفوعات:** المؤيدون لفكرة الاستثمار الدولي يجدون في الاستثمارات آثاراً إيجابية على الدولة المضيفة؛ نظراً لزيادة تلك الدولة من النقد الأجنبي - حساب العمليات الرأسمالية، إلا أن تلك الآثار قد تكون سلبية على ميزان المدفوعات؛ لسببين:
 - ١- الاستثمارات الدولية تحقق زيادة من الواردات فيما يخص السلع والخدمات .
 - ٢- تسبب تلك الاستثمارات المزيد من الضغوط على حالة ميزان المدفوعات في الدولة المضيفة، وذلك نتيجة سياسة تسعير الصادرات والواردات التي تتبعها الاستثمارات الدولية .
- ٣- **المخاطر المتوقعة على العمالة والدخل:** إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقماً نتيجة لدور المؤسسات الدولية. إن وجود مؤسسات دولية لتنفيذ مشاريع الاستثمار سواء مباشرة أم عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات هو بالتأكيد يجعل هذه الظاهرة أكثر انتشاراً، والتي توجد ضمناً في الإستراتيجية التي تم اختيارها، ولقد أجبرت الأساليب المستعملة في البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة، وإنشاء برامج تدريبية على تكوين عمال آخرين جدد.
- ٤- **المخاطر المحتملة على هيكل السوق المحلي:** تتمتع الاستثمارات الدولية بوضع احتكاري أو شبه احتكاري في الدول المضيفة، وذلك راجع إما لانفراد تلك الاستثمارات بإنتاج أصناف أو سلع متميزة لا يتوفر لها بدائل في أسواق تلك الدولة، أو تستحوذ على شريحة كبيرة من طلب السوق لتلك الدولة المضيفة التي تكفل لها القيادة السعيرية؛ مما يؤدي إلى تعريض المستثمر المحلي إلى مشاكل في تصريف منتجاته.

الاستنتاجات:

- ١- إن الاستثمار الدولي له أهمية وضرورة لدى الكثير من الدول؛ لما يجلبه من فوائد ومنافع اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولكن تحتاج إلى استراتيجيات خاصة للتعامل معها.
- ٢- إن التشديد على موضوع الإصلاح الاقتصادي في الدول التي تحتاج إلى الاستثمار الدولي سيعطي فرصة حقيقية للمشاركة في تلك الاستثمارات.
- ٣- إن المستثمر الدولي بإمكانه تجاوز المخاطر في حالة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة العالمية، دون الوقوع في مشاكل سياسية قد تصيبه بشكل غير متوقع.
- ٤- إن الدول المضيفة تستطيع التنويه بأهمية ترويج الاستثمار الدولي من خلال دور هيئات الترويج؛ مما يؤدي إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتوجيهها بشكل مدروس نحو رفع معدلات النمو، وتوفير فرص للعمالة المحلية.

التوصيات:

- ١- تحقيق توازن حقيقي بين الاستثمار المحلي والدولي؛ مما يؤدي إلى الحفاظ على المكاسب الخارجية .
- ٢- استقطاب التكنولوجيا المالية والنقدية التي تساعد على رفع قدرة الاقتصاد على الصعيد القطري والإقليمي، ويشمل بالأخص الدول النامية؛ لأنها تفتقر للتكنولوجيا المتخصصة في تطوير قطاع الطاقة والخدمات وغيرها.
- ٣- ضرورة تركيز الاستثمارات الدولية في الاقتصاد الحقيقي التي تدر عوائد عالية على الدولة المضيفة على المدى القصير والطويل .
- ٤- يتمتع مصطلح الأفشور بكيان قانوني يمارس أعماله الاستثمارية في غير البلد المستضيف للمركز.
- ٥- يلجأ المستثمرون الأجانب بشكل متزايد إلى التحكيم بين المستثمرين والدول لتسوية منازعات الاستثمار .

س ٥: عرف الاستثمار مبيناً أنواعه؟

تعريف الاستثمار في اللغة والفقه

📌 **يعرف الاستثمار في اللغة العربية بأنه** ← مصدر للفعل استثمر، يستثمر، والمشتق من ثمر، يقال: استثمر الرجل ماله أي نماء وكثره. **أما الاستثمار لدى رجال الفقه الإسلامي** فلم يوجد تعريف محدد له، وإن اتخذ عدة معاني ومسميات مختلفة تؤدي إلى معنى واحد وهو: زيادة المال وتكثيره، واستخدام الأموال في الإنتاج بطريقة مباشرة أو بغيرها، منها: الاستثمار والتشجير والتنمية والنماء.

تعريف الاستثمار لدى الاقتصاديين:

📌 **يعرف الاستثمار بأنه** ← عبارة عن قيمة ما يضاف إلى رأس المال الموجود ببلد معين في فترة معينة، ورأس المال عبارة عن المباني والمعدات والآلات والمخزون؛ أي أن الاستثمار عبارة عن ما يضاف إلى المباني والمعدات والآلات، أو ما ضاف إلى المخزون خلال فترة معينة.

📌 إذاً فالمعنى العام للاستثمار: يطلق على كل تصرف يقوم به الشخص يؤدي إلى إنشاء حق معين أو نقل ملكية هذا الحق من شخص إلى آخر، ومن ثم يعد استثماراً عملية شراء عقار مملوك من قبل لشخص آخر، أو ورقة مالية سبق تداولها في السوق.

المعنى الاقتصادي للاستثمار:

📌 تكوين رأس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما يمثل في الواقع زيادة صافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع، وتتكون عناصره من المباني والتشييدات والآلات والتجهيزات ووسائل النقل والحيوان وغير ذلك من البنود ذات الصلة.

ويشمل الاستثمار في مفهوم اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:

📌 الاستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكيتها الحصص والعقارات، أو الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بما في ذلك ملكية الأسهم والسندات وكذلك القروض التي يجاوز أجلها ثلاث سنوات، أو القروض ذات الأجل القصير التي يقرر المجلس على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين.

والاستثمار مكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع:

أ- الاستثمار العام: الاستثمار الذي تقوم به المؤسسات العامة للدول وعادة ما يركز على الخدمات العامة المقدمة للمجتمع مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء.

ب- الاستثمار الخاص: وهو الاستثمار الذي يقوم به الأشخاص معنويون أو طبيعيون هذا من خلال توظيف مدخرات المواطنين أو الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية.

ج- الاستثمار الأجنبي: وهو الذي يقوم به الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الدولية داخل معين.

س ٦: تكلم عن الاستثمار الاجنبي المباشر؟

الاستثمار الأجنبي المباشر (الإطار النظري والمفاهيم الأساسية)

أولاً: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر ← انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات صناعية أو تمويلية أو صناعية أو زراعية أو خدمية، ويمثل حافز الربح المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر ملكية أسهم رأس المال والأرباح المعاد استثمارها.

ويعرف كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والاقتصاد والتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ← الاستثمار في مشروعات داخل دولة بواسطة مقيمين في دولة أخرى، بحيث تزيد حصة هؤلاء المستثمرين الأجانب عن ٥٠% من رأس المال، أو يتركز ٢٥% فأكثر من الأسهم في يد شخص واحد أو جماعة منظمة من المستثمرين حتى تكون لهم السيطرة على السياسات والقرارات في المشروع. في حين تعرف الانكساد الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ← ذلك الاستثمار طويل الأجل، والذي يعكس منفعة للمستثمر الأجنبي أو الشركة الأم في فرع في دولة أخرى غير دولة هذا المستثمر أو الشركة، بحيث لا تقل نسبته في المشاركة عن حد معين تجعل لها قوة تصويتية كمساهم إذا لم يكن شريكاً في الإدارة.

ثانياً: مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر:

أهم مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر:

- ١- تعويض النقص في المدخرات والاستثمارات المحلية عن طريق التدفقات الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة استثمار الأرباح المتولدة عنه.
- ٢- إمداد الدول المضيفة بوسائل الإنتاج المتقدمة تكنولوجياً بجانب عنصر رأس المال النادر في الدول النامية وتدريب العمالة عليها.
- ٣- تقليل العجز بميزان المدفوعات عن طريق تدفقات رؤوس الأموال وزيادة الصادرات من المشروعات الأجنبية المقامة والتي تستخدم وسائل تكنولوجيا حديثة في الإنتاج.
- ٤- ارتفاع إنتاجية الاقتصاد القومي ككل نتيجة لمحاكاة المشروعات المحلية للمشروعات الأجنبية وعلاقات التشابك بين المشروعات الأجنبية وبقية مشروعات الاقتصاد الأخرى؛ مما يؤدي في النهاية لارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
- ٥- علاج مشكلة البطالة الموجودة بصورة كبيرة في البلدان النامية؛ وذلك بزيادة حجم الاستثمارات المنفذة وخاصة عندما تتجه للأنشطة كثيفة العمالة.
- ٦- ارتفاع الكفاية الحدية لرأس المال في الدول النامية نظراً لخص عناصر الإنتاج بها من عمالة أو مواد أولية بالمقارنة بأسعار فائدة منخفضة بالدول المصدرة للاستثمار.
- ٧- علاج مشاكل الديون الخارجية والتي تكون واجبة السداد بغض النظر عن مدى الاستفادة منها.
- ٨- إن الاستثمار الأجنبي المباشر - وأغلبه خاص بتماشي مع تزايد دور القطاع الخاص في القيام بدوره في التنمية نظراً لكفاءته الاقتصادية وللانقذات الموجهة لأداء القطاع العام والحكومي بصفة عامة.
- ٩- تدريب العمالة المحلية التي تتاح لها فرص عمل بفروع الشركات الأجنبية وإكسابها المهارات التكنولوجية الحديثة.
- ١٠- إقامة علاقات علمية بين فروع الشركات الأجنبية وبين المراكز المحلية للبحث العلمي والتطوير.
- ١١- قيام فروع الشركات متعددة الجنسية بتوفير احتياجات الشركات الوطنية من الآلات والمعدات بشروط ميسرة في السوق المحلي؛ مما يتيح للشركات الوطنية فرصة إنتاج السلع بالموصفات العالمية؛ وبالتالي القدرة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
- ١٢- قيام المنافسة بين فروع الشركات متعددة الجنسية والشركات الوطنية مما يدفع تلك الأخيرة نحو محاولة الحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية وتطويرها وتطويعها، وتزداد قدرة الشركات الوطنية على اكتساب النظم الحديثة مع تطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية والبشرية.
- ١٣- إسهام منتجات فروع الشركات الأجنبية التي تعرض في السوق المحلي في نقل المعلومات الفنية لمستهلكي تلك المنتجات وخاصة عندما يكون من الضروري تقديم معلومات واستخدام تلك المنتجات من مشتريها من المنتجين أو المستهلكين.
- ١٤- إضافة الاستثمارات الأجنبية إلى التكوين الرأسمالي لاقتصاديات الدول النامية وتعويض نقص المدخرات المحلية نتيجة التدفق المتجدد لتلك الاستثمارات أو إعادة استثمار عوائدها.

ثالثاً: الشركات المتعددة الجنسية وعلاقتها بالاستثمار الأجنبي المباشر:

تعددت التعاريف الخاصة بالشركات متعددة الجنسية نظراً لتعدد المصطلحات الأجنبية لها

فالبعض يطلق عليها الشركات الأجنبية أو الشركات الدولية أو الشركات متعددة الجنسية أو الشركات عبر الوطنية، لتوضيح أنها ليست شركات يمتلك رؤوس أموالها أكثر من دولة ؛ وإنما هي شركات لها فروع في كثير من الدول وتعمل وفق الاستراتيجية التي تحددها الشركة الأم

لا يوجد أهمية لصفة الوحدات الفرعية التي تتولى الاستثمار، فقد تكون فروعاً لا تتمتع إلا باستقلال محدود، وقد تكون شركات وليدة تكتسب جنسية الدول المضيفة، وقد يتركب المشروع من مجموعة وحدات أصلية تقسم العمل بينها، وتتفق على اتباع سياسة عامة موحدة فليس من الضروري أن يتركب المشروع من وحدات متعددة الجنسية، وإنما المهم أن تعمل أجزائه في مناطق جغرافية مختلفة؛ أي في محيط قوميات متعددة ولهذا لم نستعمل في التسمية عبارة المشروع ذو الجنسيات المتعددة وأثرنا عبارة القوميات المتعددة.

فالمشروع ذو القوميات المتعددة في كنفه هو مشروع يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لاستراتيجية عامة وتتولى الاستثمار في مناطق جغرافيا متعددة. وبسبب موضع التعريف بين السعة والضيقة ينبغي النظر إليه بوصفه تعريفاً عاماً يبسطه المشرع أو يقتضيه تبعاً للهدف الذي يتغياه فإذا كان يسعى إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي مثلاً بتقرير مزايا خاصة لها وبتوسيع دائرة المشروعات التي تفيد من هذه المزايا استطاع أن يضيف إلى التعريف ما يجعله قادراً على تغطية المشروعات التي لا تقوم بعمليات استثمار بالمعنى الدقيق وإذا أراد على العكس قصر المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي على المشروعات من حجم معين أو من اختصاص تكنولوجيا معين استطاع أن يزيد على التعريف من شروط ما يحقق غايته.

هذا وهناك سمات للمشروع ذي القوميات المتعددة وهي وإن لم تكن من جوهره فهي علامات خارجية تعين على التعرف عليه ونخص بالذكر منها ما يلي:

- 1- لا يقبل المشروع عادة على الاستثمار الأجنبي إلا إذا بلغ في دولته الأصلية مركزاً اقتصادياً مرموقاً ومارس التجارة الدولية لفترة من الزمن .
- 2- ومتى أقبل المشروع على الاستثمار الأجنبي فالغالب أنه لا يقف عند دولة واحدة أو عند عدد قليل من الدول؛ وإنما يتطلع إلى بلوغ الأرض بأسرها .
- 3- ولما كانت هذه المشروعات تتطلب فضلاً عن وفرة الأموال خبرات فنية وإدارية ممتازة وكانت هذه الخبرات لا تتوافر بالقدر الكاف إلا في الدول المتقدمة لذلك فمعظم هذه الشركات تنشأ وتكون في الدول المتقدمة.
- 4- تتجه المشروعات المتعددة القوميات عادة إلى الاستثمارات التي تتطلب درجة عالية من التكنولوجيا لأن إمكانات المشروع المالية والبشرية تمكنه من الاضطلاع بهذه الأعمال ومن إجراء البحوث العلمية والفنية اللازمة لها.

5- يفضل المشروع ذو القوميات المتعددة عادة توجيه استثماراته إلى الدول النامية لا عن رغبة في تنمية هذه الدول فهذا أمر لا يهتم به المشروع، وإنما بسبب ما توفره له هذه الدول من مناخ صالح لتعظيم أرباحه فاليد العاملة متوافرة ورخيصة ومنافسة المشروعات الوطنية منعدمة والقانون في صالح الاستثمار الأجنبي بما يقرره له من مزايا خاصة والحاجة ماسة إلى التكنولوجيا الذي يحملها المشروع معه.

ومن المعروف أن فلسفة الاستثمار الأجنبي: التي تحفز المشروع الاقتصادي على مد نشاطه إلى خارج دولته الأصلية متعددة، فقد يكون للمشروع نشاط تجاري في دولة تمثل بالنسبة إليه سوق استهلاكية هامة ثم يتضح له بسبب رفع الرسوم الجمركية أو زيادة قيود الاستيراد أو تداول النقد عدم جدوى الاستثمار في هذا البلد؛ لأن إنتاج السلع داخل هذه الدولة أربح له من تصديرها إليها؛ فيفكر في تحويل نشاطه التجاري بها إلى نشاط استثماري، وقد يكون ارتفاع أجور النقل ومضايقاته هي السبب الذي يدفع المشروع إلى الاستقرار في الدولة المضيفة.

ومتى قرر المشروع مد نشاطه إلى دولة ما؛ فإنه يمهّد لذلك بدراسة واسعة حول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة، كما أنه يعني بدراسة تشريعاتها المتصلة بالاستثمار كقوانين الضرائب والجمارك والنقد والعمل، **وتنفيد هذه الدراسات في المشروع أمرين:**

الأمر الأول اتخاذ القرار في المسألة الرئيسية.

الأمر الثاني تعيين أسلوب الاستثمار الذي يناسب هذه الظروف.

عندما يقرر المشرع ملاءمة الظروف المحلية للاستثمار ← فإنه يستعين بهذه الظروف ذاتها في اختبار نوع الاستثمار الملائم هل هو الاستثمار المباشر الذي يتولى فيه المشروع بواسطة وحداته الفرعية أم إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، أم هو الاستثمار الغير مباشر الذي يقتصر فيه المشروع على نقل التكنولوجيا أو تقديم المعونة الفنية للمنشآت المحلية التي تقوم بالاستثمار المباشر؟

يمارس المشروع الاستثمار الغير مباشر ← بموجب اتفاقات يبرمها مع المنشآت الوطنية، ويكون موضوعها نقل التكنولوجيا أو تقديم المعونة الفنية إليها على صورة تحقق للمشروع إشرافاً عليها.

أما الاستثمار المباشر فيمارسه المشروع بأحد أسلوبين:

١. **السلوب الأول** ← إنشاء الفروع أو إنشاء الشركات الوليدة.
 ٢. **السلوب الثاني** ← طريق الاستثمار بإنشاء شركة جديدة .
- هذا ولا يكتفي المشروع وهو يخطط لمد نشاطه إلى دولة جديدة بعمل الدراسات التمهيدية التي أشرنا إليها، وإنما يحاول جهد طاقته أن يحصل من هذه الدولة على مزايا خاصة تقلل من نفقته، أو تزيد من أرباحه.
- وتعنى قوانين الاستثمار على وجه الخصوص ببيان كيفية فض المنازعات التي تنشأ نتيجة الاستثمار الأجنبي، وتشير النصوص عادة إلى تطبيق أحد المصادر الآتية:
- أحكام الاتفاق المبرم بين الطرفين والغالب أن يحيل الاتفاق إلى التحكيم.
 - القانون الوطني الواجب التطبيق.
 - أحكام اتفاقية ثنائية مبرمة بين الدولة المضيفة ودولة المستثمر.
 - أحكام اتفاقية متعددة الأطراف تكون دولة المستثمر طرفاً فيها.

رابعاً: مؤشرات تحليل الاستثمار الأجنبي:

عادة ما يستعين المستثمر الأجنبي ببعض المؤشرات والنتائج التي تعرضها الجهات المختصة وذلك قبل الإقدام على الاستثمار في بلد ما، وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه المؤشرات دون الخوض في تفاصيلها:

- ١- **مؤشر المخاطر القطرية:** أصبحت مؤسسة خدمات المخاطر السياسية من أشهر هذه الجهات حيث تقوم بإصدار تقارير عن مختلف الدول وتقوم بترتيب هذه الدول فيما يتعلق بدرجة المخاطر التي تحصل عليها، ويستند نظام تقارير المخاطر على إعطاء قيم عددية لعدد من مكونات المخاطر القطرية تحت ثلاثة مجموعات: المخاطر السياسية، المخاطر الاقتصادية، المخاطر التمويلية، ويمثل مجموع نقاط المخاطر الفرعية للمجموعة مؤشر المخاطر الإجمالية للمجموعة.
- ٢- **المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصاديات الناشئة:** يصدر هذا المؤشر عن مراكز الشؤون المالية الذي أسسته مجموعة جريدة الأبحاث العالمية الأمريكية منذ عام ١٩٩٦ بمعدل مرتين في السنة لغرض قياس مدى قدرة الاقتصاديات الصاعدة على تحقيق التنمية المتوازنة وكذلك مدى قدرتها على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ويستند المؤشر المركب إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي: أ- مؤشر البيئة الاقتصادية. ب- مؤشر البيئة التحتية للمعلوماتية. ج- مؤشر البيئة الاجتماعية.

السياسة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

يقوم المستثمر الأجنبي دائماً بترتيب الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه حسب ربحيتها مع مراعاة تكلفتها إلى جانب تقديره إلى عائد المخاطرة وعائد التضحية بالسيولة وفرض ضرائب الأرباح يؤدي لتخفيض عوائد الاستثمار؛ ولذلك فالمستثمر يبحث دائماً عن المجالات الاستثمارية المتاحة التي تؤدي فيها التيسيرات الضريبية إلى تحقيق مستوى الربح المستهدف.

كما أن الحوافز التي تقررها الدول المصدرة لرأس المال للاستثمار في الدول النامية تعتبر من العوامل المؤثرة في الاستثمار ومن ثم فاتخاذ الإجراءات لمنع الازدواج الضريبي الدولي يؤدي إلى تخفيض تكلفة الاستثمار في الدول النامية وبالتالي يزيد من عائده والمستثمر يأخذ ذلك في اعتباره.

تختلف المعاملة الضريبية للاستثمار الأجنبي من دولة إلى أخرى حسب اتجاهات السياسة الاستثمارية للدولة والتي تحدد بدرجة نموها الاقتصادي فبعض الدول تتميز بتوافر مناخ استثماري جدي تتبع سياسة حرة للاستثمار ولا تجد ضرورة لتقرير حوافز إضافية له.

كما تتجه دول أخرى إلى تبني سياسة الاستثمار المقترنة بحوافز ضريبية للمشروعات الاستثمارية التي تتبع الخطوط الإرشادية التي تضعها الدولة.

الحوافز الضريبية وواقع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:

من الممكن تتبع أثر الحوافز الضريبية عبر قوانين الاستثمار المتعاقبة في مصر من بداية القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته حتى قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ وذلك على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال رؤية المؤشرات التالية:

- أ- تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث يلاحظ أنه بالرغم من ضخامة الحوافز الضريبية إلى جانب المزايا والضمانات الأخرى التي قررتها مصر من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة إلا أن مجوع ما تدفق إلى الاقتصاد القومي المصري من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان ضئيلاً بصفة عامة ولا يتناسب مع سخاء هذه القوانين في منح تلك الحوافز الضريبية الضخمة.
- ب- انخفاض نسبة مساهمة الاستثمار العربي والأجنبي في الاستثمارات المنفذة داخل البلاد مما يدل أيضاً على ضعف الحوافز الضريبية في زيادة مساهمة هذه الاستثمارات وكان التفوق للاستثمارات المصرية الخاصة.
- ت- بالرغم من أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة المصرية تتمتع بحوافز ضريبية دائمة وأكثر من الاستثمار داخل الدولة بكثير إلا أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المناطق إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة في نطاق قوانين الاستثمار كانت ضعيفة للغاية مما يشير إلى ضعف تأثير الضريبة الدائمة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.

تطور تشريعات الاستثمار في مصر

تطور تشريعات الاستثمار

- ١- كان أول تشريع مستقل ومتكامل نسبياً للاستثمار الأجنبي منذ بدء الانفتاح الاقتصادي مع مطلع السبعينيات هو القانون ٦٥ لسنة ١٩٧١، وكان فيما يبدو قاصراً في أحكامه على المال العربي بحكم مسماه (قانون استثمار المال العربي والمناطق الحرة) ، وأعقبه التشريع الرئيسي ونقصد القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
- ٢- ثم صدر بعد ذلك ما يسمى بقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذي نص في المادة الثانية من ديباجة الإصدار على أن يلغى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ، ثم صدر القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ والمسمى بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
- ٣- ويبدو أن صانع القرار الاقتصادي المصري قد توصل إلى استنتاج مفاده أن جذب الاستثمار الأجنبي بنظامه داخل البلاد وفي المناطق الحرة لم يحقق ما هو مرجو منه.
- ٤- وقد جرب صانعو القرار جميع المنافذ ومارسوا مزيجا من الأفعال وردود الأفعال طوال عمر الانفتاح الاقتصادي منذ أوائل السبعينيات وحتى الآن ، وكان لكل حكومة من الحكومات المتتالية اجتهادها ، بل وكان لها قانونها الخاص بالاستثمار ، وتفاعلت كل منها مع الظروف التي وجدت من حولها أو التي أسهمت في صنعها.
- ٥- ففي البداية وعقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ كانت هناك حكومة الدكتور عبد العزيز حجازي وهي التي أعدت القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ، وكان يعد أول محاولة كبرى متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية .

ولكن حكومة السيد ممدوح سالم أصدرت عام ١٩٧٧ قانون بتعديل أحكام القانون رقم ٤٣ ، وبعد تجربة استمرت إثني عشر عاماً أعدت حكومة الدكتور عاطف صدقي القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ، غير أن حكومة الدكتور الجنزوري أعدت القانون رقم ١٩٩٧ في محاولة طموحة كان يفترض له أن يكون أول قانون شامل لضمانات وحوافز الاستثمار ، ولم يحقق هذا القانون ما كان معقوداً عليه من آمال ، فقامت حكومة الدكتور عاطف عبيد بإعداد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص

العامل الأول : البيئة الدولية والإقليمية ونشوء فكره المشروعات الكبرى .

ولسبب ما فقد شعر صانع القرار الاقتصادي المصري في مختتم السبعينيات بضراوة المنافسة العالمية على ، خاصة الاستثمار الموجه للبلاد النامية والذي تستأثر بالخطر الأعظم منه دول شرق آسيا عموماً والصين خصوصاً ، وحفنة من دول أمريكا اللاتينية، وشعر صانع القرار أن مصر لم تأخذ ما تستحق من نصيب ، رغم ما تملكه من مزايا طبيعية ومكتسبة وخاصة من حيث الموقع على شبكة البحار ، ورصيد العلم والتكنولوجيا. ومن هنا شعر صانع القرار الاقتصادي أن مصر يمكن أن تتحول إلى قبلة للمستثمرين بنظام المناطق الحرة الشاطئية

🏢 وإذ ذاك امتلأ المسئولون بالحماسة فجرى التخطيط والإعداد لجملة مشروعات في وقت واحد أبرزها مشروع ري واستزراع جنوب الوادي المسمى مشروع توشكى ، يسانده مشروع شرق العوينات وآخر لمناجم الحديد جنوب أسوان وثالث للفوسفات بإعادة إحياء المشروع القديم الجديد والذي دب إليه الياس في ابو طرطور ، ثم المشروع القومي لتنمية سيناء شمالها وجنوبها ووسطها .

🏢 ومشروع عملاق آخر لتنمية شمال غرب خليج السويس ، على المنفذ الأخير للبحر الأحمر وعلى بوابة سيناء أيضاً ... إلى جانب تنمية ميناء غرب دمياط .

🏢 وكانت كل هذه المشروعات مرتبطة بالماء نهراً وبحراً .. وتكفل قانون الاستثمار بتوسيع مجال العمل في توشكى والعوينات وأراضي الاستصلاح الأخرى .

🏢 فتحوّلت وجهة الاستثمارات المرتقبة ناحية إقامة مناطق حرة ذات طابع متميز قادر على المنافسة على منافذ البحرين وعلى النقل الدولي متعدد الوسائط ، ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس والذي أخذ الصينيون يهتمون به اهتماماً خاصاً ،

العامل الثاني : دور جماعات رجال الأعمال :

🏢 توصل فريق من رجال الأعمال الكبار المصريين - في حضي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المدن والمناطق الجديدة والقديمة، توصل هذا الفريق إلى استنتاج خطير مفاده أن التجربة المصرية في الانفتاح الاقتصادي قد ركزت على ما لا يحسن التركيز عليه وهو الإعفاء الضريبي والجمركي - وأن المستثمر سواء كان أجنبياً أو مصرياً يفضل أن يدفع ما عليه من ضريبة ، حبذا لو كانت مخفضة السعر كبيرة الوعاء ، بشرط توفير ما أطلقوا عليه المناخ الاستثماري المناسب .

🏢 هذا المناخ الاستثماري فقد غلفه الضباب ، مما أدى إلى (انعدام الرؤية) أحياناً فقد اختلف المعنيون فيما بينهم حول أهم عناصر ذلك المناخ :

🏢 فالبعض أكد أهمية العمالة المدربة بطروفي تشغيل ملائمة لهم وبأجور قابلة للمقارنة مع الدول المنافسة ، والبعض أكد أهمية توفير البنية الأساسية بمنظوماتها الرابطة بين أجزاء الكيان الجغرافي للمدن قديمها وجديدها (مثل ربط قلب القاهرة بضاحية السادس من أكتوبر والبعض أكد أهمية استبعاد التدخل الحكومي الكثيف أو (الثقيل) وتطبيق المبدأ الليبرالي ، حكومة دنيا minimal government من خلال إقامة هيئات لا مركزية ذات استقلالية في المكان لتمثيل الحكومة جنباً إلى جنب مع تمثيل مجتمع الأعمال الخاصة .

🏢 البعض الآخر تطلع إلى دعم مستتر من الحكومة ، أو ضمني أو غير مباشر ، وخاصة للأنشطة التصديرية حتى يوفر شرط المنافسة العادلة (مع منتجات الدول الأخرى ، بما فيها الدول العربية في الخليج : بالنظر إلى انخفاض ما تتحمله المشروعات من نفقات مقابل الأراضي والخدمات والقروض والضرائب والرسوم السيادية بالإضافة إلى السياسات الجمركية المتضمنة رفع التعريفة على الواردات المنافسة مقابل خفضها على المستلزمات والمكونات والمعدات اللازمة للإنتاج المحلي).

اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٣

📌 لتحليل اتجاهات وتطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة | (١٩٨٢ - ٢٠٠٣) في مصر نجد أنه يرجع الى عدة عوامل وذلك كما يلي:

أولاً : العوامل التي أدت إلي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

📌 شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً متسارعاً خلال العقدين الماضيين حيث زادت بنحو ثلاث أضعاف خلال الفترة ١٩٨٢ - ١٩٩٠ لتصل ٢٠٣ مليار دولار عام ١٩٩٠ مقابل نحو ٥٩ مليار دولار عام ١٩٨٢ ثم زادت بنحو سبعة أضعاف خلال فترة ١٩٩٠ - ٢٠٠٠ لتصل إلى نحو ٤٩٠ مليار دولار عام ٢٠٠٠ ولكنها اخذت في الانخفاض في السنوات التالية لتصل إلى ٥٦٠ مليار دولار عام ٢٠٠٣ .

📌 يمكن إرجاع هذه الزيادات في التدفقات الاستثمارية المباشرة الاجنبية إلى العديد من العوال التي يذكر منها :

١- **العامل الأول** ← **الزيادة الكبيرة في حاجة الدول إلى التمويل الخارجي** في وقت تناقص فيه معدل الادخار على المستوى العام ، وتناقصت فيه أيضاً مصادر التمويل الأخرى بالنسبة لكثير من الدول النامية .

٢- **العامل الثاني** ← **إنحسار حركة الاقراض الدولية** : بسبب اندلاع أزمة المديونية الدولية عام ١٩٨٢ وتوقف العديد من الدول النامية عن دفع اعباء ديونها بالإضافة إلى المشروطية الزائدة في القروض التي تقدمها المنظمات الدولية والتي قد تتعارض مع قرارات واضعي السياسة في الدول المقترضة ..

٣- **العامل الثالث** ← **تفكك الاتحاد السوفيتي السابق** والتحول الاقتصادي التي اعتمدته دول اوروبا الشرقية بعد هذا التفكك وما ترتب على ذلك من زيادة الطلب على الاستثمارات الخارجية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى التوسع الهائل التي شاهدهته الشركات عبر الوطنية التي تلعب الدور الرئيسي في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر .

٤- **العامل الرابع** ← **اتجاه العديد من الدول التي عليها ديون كثيرة إلى عملية بيع ديونها إلى المستثمرين** بأسعار مشجعة ، وقد تراوحت النسبة التي تظمنها هذا البرنامج ما بين ٢٠ - ٨٠% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الدول .

٥- **العامل السابع** ← **تزايد اعداد الاتفاقيات الثنائية التي تشجع الاستثمارات بين الدول واستخدام** الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتلافي القيود الجمركية التي وجدت نتيجة القيام العديد من التكتلات الاقتصادية .

٦- **العامل السادس** ← **تبني أغلب الدول النامية برامج للإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير حركة التجارة** ورأس المال ، كما ساعد التقدم التكنولوجي الهائل وخاصة في مجال الاتصالات على سرعة انتقال المعلومات والاحصاءات ؛ وبالتالي سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في الدول من تكلفة نقلها وهو الأمر الذي ساهم في سهولة تدفق هذه الأموال .

📌 قد شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر سواء الوارد أو الصادر تطوراً ملحوظاً خلال الفترة ١٩٩٢ - ٢٠٠٣ فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ليصل إلى حوالى ١٠٠ مليار دولار خلال عام ٢٠٠٣ وبما يعادل نحو ١٣% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت ونحو ٦.٨% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية .

س ٧ : تكلم عن معوقات الاستثمار في مصر؟

معوقات الاستثمار في مصر

الصعوبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر:

- ١- تتمثل أهم الصعوبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر فيما يلي:
الافتقار إلى حرفة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر، وخاصة في ظل المنافسة العالمية الكبيرة لجذب هذه الاستثمارات.
 - ٢- عدم وجود خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الواعدة والجاذبة للاستثمار واتباع سياسات غير مرنة وفعالة في التعامل مع المستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات.
 - ٣- البيروقراطية والعراقيل التي تواجه عملية الاستثمار بشكل عام والأجنبي منه بشكل خاص.
 - ٤- نقص العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لمشروعات الاستثمار الأجنبي.
 - ٥- اقتصر الاستثمار الأجنبي المباشر بوجه عام على نوعيات محددة من القطاعات مثل قطاع البترول دون القطاعات الأخرى.
 - ٦- ارتفاع تكلفة التكنولوجيا الأوروبية المقدمة إلى الدول النامية، ومن بينها مصر خاصة بعد الوحدة الأوروبية.
 - ٧- عدم اهتمام الحكومة في قوانين الاستثمار الأخيرة بتحديد الأولويات والأغراض المحددة للاستثمار.
 - ٨- تخلف النظام الجمركي والضريبي. فمن المعروف أن البيروقراطية التقليدية لا تهتم بشيء قدر اهتمامها بممارسة السلطة ولو مظهرياً لذلك تراها تضع طقوساً معقدة تتركز حول المكانة أو المهابة بتعبير ماكس فايبر. هذا في الحد الأدنى، أما في الحد الأقصى فهي ساعية إلى تكريس وجودها أو حفظ ذاتها كمنظمة إدارية.
 - ٩- عدم فعالية نظم تسوية المنازعات الضريبية والجمركية:
 - ١٠- تتمثل العقدة الرئيسية في الهيكل التنظيمي للاستثمار في مصر في عقدة "الحكومة" أي ذلك الظل الثقيل للبيروقراطية المصرية بمستوياتها العليا والوسيطلة والدنيا إزاء عملية الاستثمار.
- إلا أننا نلاحظ أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة أفرد نص آخر لتسوية المنازعات تحت عنوان مركز تسوية المنازعات

من أبرز أحكامه:

- ١- إنشاء مركز خاص لتسوية المنازعات في كل منطقة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- ٢- يتولى المركز مهمة التوفيق والتحكيم الاختياري في شتى المنازعات المتعلقة بالنشاط الاستثماري بالتفصيل الوارد في المادة ٥٥.
- ٣- إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية للنزاع وقبلها الأطراف كان قرارها ملزماً وواجب التنفيذ مادة ٦٠.
- ٤- لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض النزاع على إحدى هيئات التوفيق المختصة بالمركز وصدور قرارها فيه، أو بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ العرض عليها دون صدور قرار مادة ٥٩.
- ١١- يعتبر من معوقات الاستثمار في مصر أيضاً الاعتماد المفرط لاستراتيجيات التنمية والتصنيع على القروض الخارجية أكثر من اعتمادها على الاستثمار الأجنبي المباشر.
- ١٢- ومن معوقات الاستثمار أيضاً ضعف النظم المالية: فقد أدى افتقار الاقتصاد المصري إلى نظم مالية قوية إلى تعقيد عملية إدارة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وأسواق الصرف الأجنبي، حيث تفتقد هذه الأسواق إلى الشفافية والرقابة وذلك في ظل الاتجاه نحو تحرير القطاع المالي، مما أدى أيضاً إلى الإفراط في عمليات الإقراض بدون ضوابط، وتزايدت بذلك الممارسات المالية الفاسدة.
- ١٣- ومن معوقات الاستثمار أيضاً المضاربة ونزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.

١٤- ومن معوقات الاستثمار أيضاً النظام الضريبي المصري الذي لا يتسم بالمرونة الكافية:
١٥- ومن معوقات الاستثمار في مصر أيضاً: ركود النشاط الاقتصادي ونقص السيولة والبطالة، ويعود الركود مؤشراً لانخفاض معدلات الاستثمار وانخفاض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة، وعجز ميزان المدفوعات وتزايد الضغط على الجنيه المصري، وانخفاض معدلات الادخار المحلي وازدياد الخلل في توزيع الدخل القومي، وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وانسحاب غير المباشر من السوق المصري، وشيوع عدم الثقة، وعدم تمتع الإدارة الاقتصادية بالقوة اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب.

١٦- ويعد من أهم المعوقات عدم ملائمة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.
١٧- ومن معوقات الاستثمار في مصر أيضاً الفجوة بين معدلات الادخار ونمو الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري ونمو معدلات السيولة المحلية ونمو معدلات الائتمان وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك على الجانب الآخر.

نرى أن هناك معايير أساسية لابد من توافرها لتوظيف السيولة بالأسواق وحل مشاكل انكماش معدلات الإقراض حتى بعد تخفض أسعار الفائدة على الإقراض.

على الرغم من غياب الخطة الاستثمارية لتوظيف السيولة، إلا أن وجود خطة واضحة لدى البنك المركزي المصري حول إصلاح القطاع المصرفي قد انعكس بشكل واضح على أرقام المركز المالي الإجمالي للبنوك يعمل البنك المركزي حالياً على وضع سياسات تستهدف تطوير إدارة الاحتياطيات الدولية من خلال انتهاز سياسة استثمارية جديدة تهدف إلى الخروج من النمط الاستثماري التقليدي للودائع إلى أدوات استثمارية حديثة وفقاً لمعايير ومستجدات استثمارية متحفظة؛ وذلك لأي سبب ويساعد على تحقيق الاستقرار المالي لإدارة السوق المصرفي. إذاً يمكن تلخيص المعوقات إلى:

أولاً: معوقات ننعلق بالبيئة الاقتصادية ونتمثل في:

- ضعف الفرص التمويلية والمالية من البنوك وشركات توظيف الأموال والوعي المصرفي.
- الفرص والقيود المرتبطة بالعمل: قانون العمل - العمالة الفنية المدربة والقيادات الماهرة.
- مستويات الأسعار ومعدلات التضخم.
- السياسات الحكومية - ضوابط وحدود ومجالات منح الائتمان؟
- البنية الأساسية: طاقة الموانئ البحرية وكفاءة الأرصفة والسعة التخزينية - طاقة الطرق البرية وكفاءة شبكة المواصلات.

ثانياً: معوقات ننعلق بالبيئة السياسية والنشريعة ونلخص في:

- تعدد التشريعات المنظمة للإدارات والمصالح المرتبطة بالاستثمار مثل الجمارك والضرائب والنقل ومدى ملائمة الدراسات المسبقة للمشاكل التي تتطلب إصدار تشريعات جديدة بالإضافة إلى القصور في تطبيق بعض القوانين، لتعدد الأجهزة الحكومية القائمة بتنفيذ القانون وغياب التنسيق فيما بينها.

ثالثاً: معوقات ننعلق بالبيئة الاجتماعية والديموقراطية:

- حيث تعد البيئة الاجتماعية والديموقراطية لمنظمات الأعمال من المصادر الرئيسية التي تترتب عليها العديد من الفرص والقيود المؤثرة في سلوك المنظمات وقدرتها على تحقيق الأهداف، وتشتمل هذه البيئة على مجموعة العوامل التي تشكل القيم والعادات والاتجاهات لدى الأفراد الذين يمثلون القطاعات التي تتعامل معها المنظمة، ومن ثم تغرز في النهاية خصائص التركيبة الاجتماعية للأفراد الذين يمثلون القطاعات التي تتعامل معها المنظمة، ومن ثم ينبغي على المنظمة أن تكون على علم بخصائص هذه البيئة وما يحدث بها من تغيرات وتحديد تأثيرها على أداء المنظمة وأهدافها ووضع البدائل المناسبة للتفاعل مع خصائص هذه البيئة والتعامل معها.

رابعاً: معوقات ننعلق بالبيئة التكنولوجية:

- حيث يوجد ضعف في وسائل نقل التكنولوجيا ومدى ملائمتها للبيئة المحلية علاوة على عدم تطور العلاقة بين الهيكل التنظيمي السائد وحجمه المرتبط بنمط التكنولوجيا المستخدم، علاوة أيضاً على تكلفة نقل التكنولوجيا ودرجة استيعاب العنصر البشري لها.

خامساً: معوقات ننعلق بالبيئة الثقافية:

مدى مساندة القيم والسلوكيات الإيجابية للاستثمار من خلال تشجيع الادخار وترشيد الاستهلاك، والتغلب على المصلحة الشخصية لحساب الصالح العام، والاستعداد لتحمل المسؤولية، لتسريع العمليات واختصار الإجراءات، ومدى مواجهة الإعلانات الخادعة والرديئة والمتدنية سلوكياً ونفسياً.

الخلل في تحديد أولويات الاستثمار:

من معوقات الاستثمار في مصر أيضاً الخلل في تحديد أولويات الاستثمار نتيجة لعدم قوة الإدارة الاقتصادية وعدم وضع تصور علمي واضح لدور الدولة، ولذلك كان من الطبيعي أن نتوقع وقوع خلل في تحديد أولويات الاستثمار على نحو يؤدي إلى تبديد قدرة هذه الموارد: كما يؤدي إلى انخفاض كفاءة المستخدم منها، خاصة وأن تحديات العولمة والاندماج في الاقتصاد الدولي الجديد كقرص تفرض ضرورة توجيه المزيد من هذه الموارد نحو القطاع الصناعي والتصدير، وهذا لم يحدث! وتم توجيه قدر كبير من هذه الموارد إلى مشروعات لا يمكن أن تحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات.

ومن معوقات الاستثمار أيضاً التعرف لمخاطر السياسة:

إن محاولة استخدام النفوذ السياسي المحلي لتعزيز مواقف الشركات المتعددة الجنسيات تجاه المطالب الوطنية ليست الاستراتيجية الوحيدة التي تبنتها هذه الشركات؛ لتلافي المخاطر السياسية في العالم الثالث.

ونشير هنا إلى أن مجال تحليل المخاطر السياسية قد توسع من تركيز ضيق على محاولة التكهّن بثورة اجتماعية إلى انشغال أوسع بتهديدات قد تكون أقل كارثية، ولكنها ليست أقل إضراراً بربحية الشركات وأكثرية الضغوط الوطنية تنشأ في مناطق ليست فيها ثورات ولا حركات تأميم في الأفق؛ ونتيجة لذلك بدأت الشركات متعددة الجنسيات تضم تقييمات تعرض الشركات للمخاطر كجزء من تحليلاتها لمخاطرها لسياسية، وهذه التقييمات تفحص خواص الاستثمار التي تؤدي إلى القوة أو الضعف في أوضاع العالم الثالث ليس فقط عند بدء المشروع بل على كامل مدى دورة حياته.

الوسائل المقترحة لمعالجة معوقات الاستثمار في مصر

لكي نتلافى بادئ ذي بدء الخلل الموجود في تحديد أولويات الاستثمار يجب أن يضع القائمون على تحديد سياسة الاستثمار في مصر أهداف خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مستهل القرن الحادي والعشرين ٢٠١٧/٩٨/٩٧ والتي أصدرتها وزارة التخطيط في أبريل ١٩٩٧ في الاعتبار عند رسم استراتيجية الاستثمار.

وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة محاور نوجزها فيما يلي:

أولاً: الخروج إلى رحاب الوطن الفسيح:

وتحدد هذه الاستراتيجية الامتدادات الرئيسية للنشاط التنموي والتوزيع السكاني خلال فترة العشرين سنة القادمة على النحو التالي:

زيادة توجيه الاستثمارات إلى جنوب مصر؛ ويعتبر مشروع تنمية جنوب مصر أمراً جوهرياً لأن أراضيه تمتاز بجودة نوعيتها، وتوافر مصادر المياه، كما أن الحيز المكاني الجديد أنسب نقطة ارتكاز حضاري للربط بين جنوب غرب مصر، وشمال غرب السودان، وشمال شرق تشاد وجنوب شرق ليبيا وإمكانية ربطها بالبحر الأبيض والبحر الأحمر. الامتداد الشرقي في سيناء: حيث تتميز شبه جزيرة سيناء بأراضي قابلة للزراعة وموارد معدنية وإمكانات سياحية، وسوف يتم استغلال الإمكانات الزراعية عندما يتم وصول مياه النيل عند الانتهاء من كل مراحل ترعة السلام.

ثانياً: الانطلاقة الإنتاجية:

والاهتمام بهذا المحور يقوم على التركيز عند تحديد أولويات الاستثمار على الإنتاج العيني حيث يمثل العمق الاقتصادي القادر على توليد مقومات التنمية واستمرارها.

ثالثاً: استثمار الموقع المتميز لمصر:

تقع مصر في مركز الاتصال الأقرب لأوروبا وآسيا وأفريقيا وفي قلب العالم العربي، وتعمل استراتيجية التنمية على تكثيف الجهد لاستغلال واستثمار هذا الموقع المتميز لمصر سياحياً وتجارياً وصناعياً في قلب العالم، وذلك من خلال التوسع في المناطق الحرة في المواقع المتميزة.

رابعاً: متابعة ومراقبة سياسة الإعتماد على القطاع الخاص في النوجه الإنتاجي والسلعي:

فإذا كان من المتفق عليه أن تعمل استراتيجية التنمية على التحول إلى مزيد من اقتصاديات السوق، وهذا يتطلب إعطاء الدور الأكبر في تحقيق التنمية المنشودة إلى القطاع الخاص استثماراً وإنتاجاً في مختلف المجالات حتى في تلك التي كانت تضيع بها الحكومة وحدها، مثل مشروعات التنمية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ ومحطات قوى، وبحيث يقتصر دور الحكومة على القيام بالمشروعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها أو يحجم عن الدخول فيها.

خامساً: التنمية البشرية:

استناداً على أنه من البشر تكون التنمية، وتقوم التنمية البشرية المتواصلة على المعرفة والموارد والبيئة، وبالنظر إلى أن كلاً من التعليم والرعاية الصحية والثقافة والإعلام تمثل المقومات الأساسية للتنمية البشرية فإنه يتعين توجيه جانب من الاستثمارات سواء من الدولة أو من القطاع الخاص إلى هذه المجالات، خاصة وأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن ثم فإن التوجه الاستراتيجي يركز على العمل من أجل إعداد شبابنا للحاضر والمستقبل معاً وعياً وتدريباً وتوجيهاً وتنمية وسلوكاً وتشغيلاً.

سادساً: النوجه التصديري:

تهدف استيرراتيجية التنمية إلى تحقيق المشاركة المصرية الفعالة في التجارة الدولية من خلال الارتفاع بالقدرة التصديرية من السلع والمنتجات وتحقيق استمرار تواجدنا في الأسواق. وهذا يتطلب الاهتمام بالقدرة التنافسية والتصديرية لعدد من المجموعات السلعية التي تتميز فيها مصر بقدرة تنافسية والمتمثلة في القطن الخام، والمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، ومنتجات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمنسوجات...إلخ.

سابعاً: الإهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي:

مما لا شك فيه أن تشجيع الاستثمارات وتنميتها يتطلب التركيز على تسهيل وسائل البحث العلمي والتطور التكنولوجي وذلك عن طريق:

- التركيز على البحوث التطبيقية المرتبطة بقضايا الإنتاج والتصميم والتطوير السلعي لإحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة التقليدية.
- وضع وتنفيذ برنامج قومي للبحث العلمي بهدف إدخال التكنولوجيا المتقدمة والأساليب العلمية الحديثة وتطبيقها لتتوافق مع أوضاع وبيئة المجتمع والاقتصاد المصري.

استغلال نقاط القوة في الاقتصاد المصري:

تمتلك مصر كل مقومات الاستثمار الناجح، فهي بلد الأمن والأمان وتتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والاقتصادي وبمناخ طبيعي رائع ومزارات سياحية عريقة. هذا بالإضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري: تصنيع تكنولوجياً - معلومات - طاقة - زراعة - سياحة - خدمات، حيث تتمتع مصر باقتصاد متنوع، ولا يشارك أي قطاع نوعي بأكثر من خمس إجمالي الناتج القومي، وقد أدى هذا الوضع الاقتصادي القوي إلى التخفيف من الآثار السلبية للخدمات الاقتصادية الخارجية.

كما تتمتع مصر بموقع متوسط يمكنها من تعزيز الروابط التجارية وجذب فرص الاستثمار والأعمال من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وعدد من بلدان آسيا مثل الصين وكوريا. ولا يخلو الأمر من ضرورة وجود سوق مالية نشطة تقدم كافة الخدمات المالية الحديثة نتيجة لسياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.

علاوة على ضرورة توفير بيئة سياسية قوية لتكون بمثابة أرض صلبة للقطاع الخاص والمستثمر الخارجي قوامها المدن الصناعية والطاقة والكهرباء والطرق والموانئ..

كما تحقق مصر فائضاً في القدرة على توليد الطاقة النظيفة .

ضرورة المساعدة والإرشاد في وجود قطاع خاص قوي يجب أن تتجاوز استثماراته ثلثي إجمالي الاستثمارات الأمر الذي يجب أن يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص.

ومن أهم العوامل انخفاض تكاليف الإنتاج عموماً في مصر، كعامل مهم في جذب الاستثمارات نتيجة توافر البنية الأساسية، وانخفاض أسعار الخدمات (طاقة مياه أراضي - أجور العمالة)

حتمية تطوير حوافز وضمانات الاستثمار: عن طريق توقيع مصر لعدد من الاتفاقيات لتحرير التجارة على المستوى الإقليمي والثنائي والمتعدد الأطراف .
كما أن انضمام مصر إلى عدة تجمعات دولية أدى إلى وجود كيان مؤسس كبير لمصر في هذه الأسواق مما يسمح بانتشار الصادرات المصرية .
خفض معدلات الضريبة على أرباح الشركات إلى ٢٠% ومضاعفة إجراءات تيسير وتشجيع الاستثمار مما ساعد على تجاوز أثر إلغاء الإعفاءات الضريبية السابقة.
ضرورة زيادة قدرة الجهاز المؤسس الحال المعنى بالاستثمار على الترويج للقطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري ونجاحه في تخطي حجم الاستثمارات لحجاز ١٠٠ مليار جنيه سنوياً.
تطوير قدرة الجهاز المصرفي المصري واستئناف دعم أنشطة القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم في حدود الضوابط العالمية المعتمدة وفتح المجال للبنوك الأجنبية.
تبنى مصر ل خطة تجعلها مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات وزيادة صادرات برامج الحاسب الآلي.
تنمية قطاع النقل البحري وتشجيع الحكومة إقامة صناعة بحرية كبيرة عن طريق افتتاح موانئ جديدة وإمدادها بأحدث الآلات والمعدات (ميناء دمياط وشرق التفريعة)

معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد المصري والمتمثلة في:

تراجع معدل الادخار القومي الذي تراجع من ٢٩% في عام ٩٠ إلى ١٥% فقط من الناتج القومي الإجمالي حسب بيانات البنك الدولي، وهو معدل ضعيف في ظل طموحات كبيرة في معدل النمو السنوي، وفي ظل معدلات تضخم تتزايد بقدر يهدد معدلات النمو.
قصور الطاقة الاستيعابية للاستثمار وضعف السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموارد والقروض الخارجية الممنوحة التي تستقر في خزانة الدولة المانحة دون الاستغلال الأمثل لها.

ضرورة ابتكار الدولة لأفضل الحلول واستغلال الفرص:

يجب على الدولة استغلال تمتع بعض المنتجات المصرية بمزايا تنافسية في الأسواق العالمية نتيجة للجودة: كالغزل والنسيج من الأقطان - صناعة الأثاث أو الندر كالمعادن النادرة أو السعر كالباز والأسمت وبما يمثله من فرصة لتفوق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
استغلال زيادة حجم السيولة المتاحة مع عودة بعض الأموال العربية المهاجرة من الخارج.
استغلال ارتفاع الفوائض النقدية العربية لدول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار البترول بما يفسح المجال للاستثمار في مصر في كافة المجالات وليس المجال العقاري فقط.
استغلال توجه الدول الصناعية الكبرى والدول ذات الفوائض النقدية نحو البحث عن الطرق الاستثمارية في الدولة النامية الأكثر جذباً للاستثمار والأسرع في تحسين بيئة الأعمال وذلك على غرار ما حدث تجاه دول جنوب شرق آسيا منذ السبعينيات.
استغلال زيادة فرص مصر كبقية الدول النامية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة مع الكيانات الاقتصادية الكبيرة كالاتحاد الأوروبي والتحالفات الاقتصادية والشركات الإقليمية التي تعتمد على تعزيز المزايا النسبية بالتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة.
ضرورة الاستفادة من الظروف الدولية المرتبطة بموقع مصر الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيطرتها على قناة السويس كشرائح ملاحية تزداد أهميته بانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين الدول وتبادل إنتاج المشروعات عالمياً.
إمكانية الاستفادة من وسائل الإعلام والنشر العالمية التي تقدم الخدمات الترويجية عن الاستثمار في الدول النامية الجاذبة للاستثمار.

مواجهة التحديات الحالية والمتمثلة في:

- ١- عدم استقرار الاقتصاد العالمي؛ مما يؤدي إلى تراجع الحافز لدى المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة حيث يعتمد جذب المزيد من الاستثمارات على مدى استقرار المتغيرات الاقتصادية ومن بينها أسعار الخامات وأسعار الصرف ومعدلات التضخم.
- ٢- تقييد حرية انتقالات رؤوس الأموال، حيث يؤدي لجوء بعض الدول إلى تقييد انتقالات رؤوس الأموال وأرباح الشركات للخارج إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فيها.
- ٣- صعوبة الحصول على الائتمان الدولي: فتزاحم الدول للحصول على الائتمان وعدم اتباع الأسس الاقتصادية في تقديم الائتمان، وتدخل الضغوط السياسية في توجيهه من المؤسسات الدولية يقلل فرص الحصول على الائتمان الملام بشروط اقتصادية.

- ٤- كثرة التوترات الدولية والنزاعات الإقليمية التي تحد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة وتدفع برؤوس الأموال نحو مناطق أكثر أمناً واستقراراً.
- ٥- تشوش الصورة الذهنية لدى المستثمر العالمي عن بيئة الاستثمار في الدول النامية عموماً.
- ٦- تدني ترتيب مصر في مؤشرات تيسير أداء الأعمال على مستوى العالم، قبل تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٠٧ نتيجة تركيز المؤسسات الدولية على السبلات التي تواجه مناخ الاستثمار في الدول النامية ووصفها بعدم الإفصاح والشفافية.

📌 وهذا يبرهن على ضرورة التركيز على إنتاجية العمل دولياً كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات المباشرة لأي دولة.

- ٧- اهتمام المستثمر الأجنبي بالعوائد المالية في الغالب دون التركيز بشكل كاف على عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعد من صميم عمل وكاملات ترويج الاستثمار وهو ما يؤدي إلى عدم قدرة هذه الوكالات على تحقيق أهدافها.

١- جذب استثمارات تلي الاحتياجات الأساسية والضرورية والهامة في البداية.

٢- استثمار يعتمد على الذات أولاً.

٣- استثمارات تعتمد على تكنولوجيا ملائمة.

٤- استثمارات تحافظ على الهوية الحضارية.

٥- استثمارات بعيدة عن التبعية.

٦- استثمارات مستقرة ومتواصلة.

📌 **ونرى أن للدولة دور كبير يجب أن تلعبه لجذب الاستثمارات وتذليل المعوقات نذكر منها:**

- ١- كشريك للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية ومع المستثمرين وذلك في صور متعددة.
 - ٢- كمحفز لتوجيه الاستثمارات والمستثمرين للوجهة الأكثر احتياجاً للاقتصاد المصري وللمتطلبات التنموية وذلك عن طريق حوافز متعددة من ضمنها توفير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتقديم كافة الضمانات.
 - ٣- كمراقب حيث أن دور الدولة في مراقبة النشاط الاقتصادي ككل وتوجيهات الاستثمارات يجب أن يكون فاعلاً ومتعاضداً في ظل حرية السوق وذلك لمراقبة الأسواق ومواصفات الجودة وللمنع الاحتكار وغير ذلك.
 - ٤- كمنشط للمجالات التي تحتاج إلى البحوث والتكنولوجيا والتطوير.
 - ٥- كميسر لأموال الاستثمار كلها، حيث تسهيل إمكانيات وإجراءات الاستثمار وقوانينه بما يشجع كبار وصغار المستثمرين على استثمار أموالهم.
 - ٦- دعم الاستثمار في رأس المال البشري: والمقصود هنا هو تعليم وتدريب وتطوير عنصر العمل ليصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية ومن ثم أعلى أجراً ودخلاً وبالتالي تنجح أمامه فرص أكبر للعمل والأجر ويرتفع مستوى معيشته ويخرج من دائرة الفقر.
- 📌 ومن ثم فإن دور الدولة أساسي ومطلوب لتوفير الاستثمارات اللازمة للتعليم والتدريب، بل إن وضع السياسة التعليمية للمجتمع تعد من صميم مسؤوليات الدولة، حيث تعد مسؤولية الدولة في إتاحة فرص التعليم والتدريب عند مستويات معيئة للفقراء والذين لا يستطيعون دفع تكلفة الحصول عليه، والذين سيؤدي غياب الدور الحكومي إلى عدم حصولهم على أي قسط من التعليم، ومن ثم يتأثر الإنتاج في المجتمع.

📌 **ونوصي أيضاً بضرورة أن تهتم الدولة بالآتي:**

- ١- توافر مناخ الاستثمار الجيد بتوفير البيئة الاقتصادية والإدارية والتشريعية والقضائية والسياسية الملائمة.
- ٢- توافر قدر من الضمانات التي تحمي رأس المال المستثمر وأرباحه من المخاطر غير التجارية.
- ٣- ابتكار عدد من الحوافز المالية والضريبية التي تضمن للمستثمر تحقيق أعلى معدل ربح ممكن.
- ٤- الاستفادة من أهمية الاستثمار الأجنبي لتنمية الصادرات: إن تجربة الدول الناجحة في التصدير تلقى الضوء على أهمية دور الاستثمار الأجنبي كمحرك أساسي للنجاح التصديري؛ فالاستثمار الأجنبي يصاحبه رأس المال والتكنولوجيا الحديثة والخبرة في الإدارة بالإضافة إلى الارتباط بالسوق، ويساهم الاستثمار الأجنبي في زيادة الإنتاجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقد ساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في إنشاء صناعات جديدة، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة وربط الموردين المحليين بالأسواق الدولية.

٥- الاهتمام بمراعاة أن نأخذ في الحسبان محددات اختيار المستثمرين الأجانب لمواقع استثماراتهم: فهناك عدد من العناصر والمحددات التي تؤثر على قرار المستثمرين الأجانب لاختيار مواقع استثماراتهم ومن الضروري عند وضع استراتيجية للتصدير في مصر أن توضع تلك العناصر في الاعتبار وإزالة المعوقات من طريقها وتنمية تلك العناصر لجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وزيادة القدرة التنافسية من ناحية أخرى.

ومن الممكن وضع استراتيجية تنمية وحفز الصادرات المصرية في الإطار:

أولاً: إزالة القيود الإدارية والقيود على السياسات القائمة المعوقة لنمو الصادرات مع الاهتمام بالتركيز على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والتي اشتملت ما يلي:

- ١- إعادة هيكلة الإجراءات الجمركية.
- ٢- الاستمرار في تحرير الاستثمار.
- ٣- تطوير وتوسيع نطاق أسواق رأس المال وتيسير حصول القطاع الخاص على التمويل الاستثماري.
- ٤- تنفيذ برنامج الخصخصة.
- ٥- تعزيز تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية.
- ٦- تخفيض ضرائب المبادلات والرسوم.
- ٧- تحسين وتدعيم الإدارة الضريبية.

ثانياً: وضع حوافز حقيقية للتصدير تشتمل على مايلي:

- تخفيض الرسوم على المدخلات المستوردة وإعفاؤها من ضريبة المبيعات.
- إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة الكاملة في تعزيز خدمات التصدير بمصر بما في ذلك خدمات النقل وبذلك يتمكن من المساهمة في رأس المال والخبرة والنفوذ إلى الأسواق الدولية وحرية التشغيل.

ثالثاً: بناء شبكة رئيسية لمعلومات التصدير فمن الضروري تطوير وتجهيز ونشر الإحصائيات والفرص التجارية وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بتنمية الصادرات من خلال شبكة عامة خاصة من نظم المعلومات.

رابعاً: الاهتمام بتأسيس خدمات فعالة لدعم المصدر تشتمل على مايلي:

- توفير المعلومات عن سياسات التصدير والاستيراد واللوائح والتنظيمات وتيسيرها.
- توفير التدريب والدعم الفني في عدد من مجالات التصدير مثل التسويق الدولي.
- تطوير التعليم والتدريب المهني ومنح حوافز ضريبية في مجالات تحسين الإنتاجية على مستوى المنشأة مثل التدريب.

خامساً: الاتجاه إلى الصناعات الموجهة إلى التسويق التصديري والاسترشاد في تنظيم استراتيجيات الترويج

والتسويق التصديري وفقاً لتجارب الدول الناجحة تصديراً إما على مستوى الصناعة أو مستوى المجموعة السلعية. **سادساً: أهمية عنصر التسويق فنجاح التصدير يعتمد على التحديد السليم للأسواق والاستجابة لاحتياجاتها** وتحتاج قدرات التسويق المصرية إلى التدعيم والتحسين في جميع الجوانب وفي كل الصناعات وفي معظم الأحوال، ويقوم معظم المنتجين بتوجيه إنتاجهم إما إلى السوق المحلي أو حتى لعهد قريب لأسواق أوروبا الشرقية تحت نظم المقايضة. ومن الضروري أن يتحمل القطاع الخاص دوره في دعم ونجاح سياسة تنمية الصادرات كما أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج أمامها فرصة واسعة لفتح المجالات أمام الصادرات المصرية الخاصة لتحقيق الهدف المطلوب وهو رفع قيمة الصادرات المصرية الأرقام المقبولة والمعقولة.

أولاً: تقييم الدليل العلمي والعملية على صلاحية مشروع الاستثمار المقترح من عدمه.

ثانياً: تعاون المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار الرشيدة من خلال التنبؤ بالمتغيرات التسويقية والفنية والاقتصادية المؤثرة في تلك القرارات.

ثالثاً: تضمن إلى حد بعيد سلامة قرار الاستثمار الذي يتسم بما يلي:

- ١- إمتداد تأثيره إلى فترة طويلة هي فترة عمر المشروع.
- ٢- انخفاض درجة مرونته إذ يترتب عليه تخصيص قدر من الموارد في أصول استثمارية قد تشكل عبئاً يصعب تعديله إذا ما تبين عدم سلامة القرار.
- ٣- ارتفاع تكلفته رغم ندرة أو محدودية الموارد المتاحة له في الغالب.
- ٤- تعاظم درجة الخطورة المترتبة على الإنفاق المصاحب له؛ خاصة إذا كان القرار يتخذ في ظل ظروف عدم التأكد.

رابعاً: تبرز أهمية مشروع الاستثمار بالنسبة للدولة، ومدى ارتباطه بمشروعات خطة التنمية وإمكانية مساهمته في علاج بعض المشكلات التي تواجه هذه الدولة.

خامساً: تعد شرطاً للحصول على موافقة أجهزة الدولة على إنشاء مشروع الاستثمار، كما قد تكون شرطاً للحصول على قرض من إحدى مؤسسات المال لتغطية جانب من تكاليفه الاستثمارية.

أولاً: مرحلة ما قبل الاستثمار:

١- مرحلة التعرف أو دراسة فرص الاستثمار:

حيث تتضح المبررات التي يستند إليها المستثمرون عند التفكير في قرص الاستثمار، وبدراسة هذه المبررات يمكن التعرف على فرصة قيام أحد مشاريع الاستثمار من عدمه، وهناك مدخلين للتعرف على فرص الاستثمار وتوليد أفكار مشروعات الاستثمار وهما:

أ- مدخل البحث عن حاجة:

إذ تنبع فرص وأفكار الاستثمار من المعلومات التي تعكس وجود حاجة معينة، فإذا أسفر تحليل تلك المعلومات على أن الحاجة التي تم اكتشافها هي حاجة حقيقية؛ فإن فرصة شبه أكيدة لأن يتمخض عنه فكرة استثمار مشروع ذو جدوى. والحاجة إما أن تكون مشبعة في الوقت الحالي؛ ولكن بتكلفة مرتفعة وكفاءة منخفضة أو تكون غير مشبعة أصلاً حالياً، وتتضمن الأولى وجود منتج على حين يتطلب النوع الثاني بذل كثير من الجهد للتوصل إلى تصميم مبتكر من المنتج جديد يمكنه إشباع تلك الحاجة. تتولد الحاجات من واقع قيام المستثمر بعدة أمور منها: دراسة الصناعات المتاحة حالياً، فحص احتياجات الصناعات الحالية من مدخلات ومخرجات، تحليل اتجاهات السكان والبيانات الديموجرافية، دراسة خطط التنمية واستشارة هيئات التنمية المحلية والدولية، فحص الاتجاهات الاقتصادية، تحليل التغيرات الاجتماعية، دراسة أثر التغيرات الاجتماعية وغيرها.

ب- مدخل التوصل إلى فكرة منتج جديد:

يركز المدخل السابق على التعرف على الحاجة بفرض التوصل لفكرة منتج جديد، أما المدخل الحالي يركز على إيجاد فكرة منتج جديد ثم تحديد نطاق الحاجة إليه. ويمكن للمستثمر التوصل لتلك الأفكار الجديدة من خلال دراسة وفحص الخامات والمهارات المحلية والبدائل التي يمكن أن تحل محل الواردات، الآثار المترتبة على التكنولوجيا الحديثة، قوائم الصناعات التي تصدرها بعض الجهات مصادر الأفكار المنشورة للمشروعات التي لم تنفذ، كما يمكنه ذلك من خلال زيارة المعارض التجاري والصناعية والزراعية ومعارض الاختراعات الحديثة.

٢- مرحلة إعداد دراسات الجدوى المبدئية:

حيث يتم على ضوء هذه الدراسات اتخاذ قرار بوجود أو تعديل أو رفض تنفيذ مشروع الاستثمار، وذلك قبل المضي قدماً في المزيد من دراسات الجدوى. ووفقاً لدراسات الجدوى المبدئية يتم استبعاد المشروعات التي يظهر عدم جدواها أما تلك التي يتم اختيارها مبدئياً فيتم بشأنها دراسات جدوى أكثر تفصيلاً.

مرحلة إعداد دراسات الجدوى التفصيلية:

إذ تجري عدة دراسات نهائية للجدوى على مشروعات الاستثمار التي تم اختيارها مبدئياً، وتتم هذه الدراسات من خلال المراحل الجزئية التالية:

- أ- مرحلة الدراسة التسويقية.
 - ب- مرحلة الدراسة الفنية والهندسية.
 - ج- مرحلة الدراسة الإدارية والتنظيمية.
 - د- مرحلة الدراسة المالية والاقتصادية.
 - هـ- مرحلة تقويم الربحية التجارية.
 - و- مرحلة تقويم الربحية الاجتماعية.
- وتقدم دراسات الجدوى التفصيلية الأسس التسويقية والفنية والتنظيمية والمالية للقرار الخاص بمشروع الاستثمار.

وهي تضمن المراحل الفرعية التالية:

- ١- **مرحلة إجراء التعاقدات الخاصة بمشروع الاستثمار:** وهذه تتضمن التعاقدات القانونية المتعلقة بالحصول على الأموال والموارد والمعدات والتجهيزات المختلفة، وكذا التعاقدات بشأن الإنشاءات وتوريد الآلات قبل بدء التشغيل.
- ٢- **مرحلة الإنشاء أو البناء:** وتتضمن هذه المرحلة عمليات التجهيز لموقع مشروع الاستثمار، وإنشاء المباني والقيام بالأعمال الهندسية المدنية، وتركيب الآلات والمعدات وفقاً للبرامج المعدة لهذا الغرض.
- ٣- **مرحلة تدريب العاملين بالمشروع:** حيث يتم تنفيذ دورات تدريبية للعاملين المنتظر تعيينهم بمشروع الاستثمار وذلك على استخدام وتشغيل الآلات والمعدات، وعلى الأساليب المرتبطة بإدارة وتشغيل المشروع وعلى الزيادة الإنتاجية.
- ٤- **مرحلة التسليم وبدء التشغيل:** إذ تجري عمليات المشروع وتجارب بدء التشغيل، ويعتمد الأداء الذي يتحقق بشأن تسليم مشروع الاستثمار وبدء تشغيله على كفاءة عمليات التخطيط والتنفيذ.

ثالثاً: مرحلة التشغيل:

- وفيها يتم دراسة وعلاج المشكلات التي تظهر فور بدء التشغيل مثل مشكلات استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الآلات والمعدات، وكذا المشكلات المرتبطة بالإنتاجية ونقص الخبرات الفنية والإدارية، فضلاً عن المشكلات المتعلقة بتكاليف الإنتاج وإيرادات التشغيل.
- أولاً:** أن دراسة الجدوى وهي دراسة شاملة تجعل مشروع الاستثمار معداً بصفة أساسية لتنفيذه وليس ذلك غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة للوصول إلى قرار بالموافقة على مشروع الاستثمار أو رفضه.
- ثانياً:** أنه مهما كان حجم المشروع الاستثماري فلا بد أن تكون هناك دراسات للجدوى تسبق عملية الإنشاء، ويتوقف حجم الدراسات وتكلفتها والقائمون بها على حجم مشروع الاستثمار من جهة، وعلى حجم الاستثمارات المخصصة له من جهة أخرى.
- ثالثاً:** أن ثمة اختلافات واضحة سواء بين الكتاب وبين الهيئات الدولية حول مراحل دراسات جدوى المشاريع الاستثمارية، ولكن يمكن القول بأن عملية إقامة مشروعات الاستثمار تمر بمرحلتين أساسيتين هما:
- ١- مرحلة إعداد دراسات الجدوى المبدئية.
 - ٢- مرحلة إعداد دراسات الجدوى التفصيلية.
- رابعاً:** أن كافة دراسات الجدوى النهائية قد لا تكون مطلوبة بصورة حتمية عند اتخاذ قرار بشأن مشاريع الاستثمار.
- خامساً:** أن المراحل الفرعية لدراسات الجدوى غالباً ما تتداخل وتتكامل مع بعضها البعض.
- سادساً:** أن دراسات الجدوى لا تمثل مظهراً لسيطرة الدولة أو تحكم المصارف، كما أنها لا تشكل طرفاً إدارياً، ولكن إنما هي بمثابة الطريق الذي لابد أن يسلكه المستثمر بشكل سليم حماية لأمواله وترشيده لاستثماراته.
- سابعاً:** أن نجاح دراسات الجدوى يتطلب توافر تخصصات على درجة عالية من الخبرة العلمية والعملية.
- ثامناً:** أن دراسات الجدوى تعد دراسات ممتدة ومستمرة طوال جميع مراحل حياة مشروع الاستثمار.
- تاسعاً:** أن دراسات الجدوى يمكن تصنيفها وظيفياً إلى دراسات جدوى تسويقية وفنية ومالية، كما يمكن تصنيفها نفعياً إلى دراسات جدوى على مستوى المشروع، ودراسات جدوى على المستوى القومي، وقد تأخذ هذه الدراسات الشكل الرسمي أو الغير رسمي.
- عاشراً:** أنه يجب النظر إلى أهمية عامل الوقت عند إعداد دراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية، فالفرص الاستثمارية لا تستمر لفترة طويلة والمستثمر الناجح هو الذي يكتشف الفرصة الاستثمارية ويغتنمها.
- حادي عشر:** إن دراسات جدوى مشاريع الاستثمار لا تتم فقط للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ولكنها دراسات يجب إعدادها قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع استثماري خاصاً كان أم عاماً.
- ثاني عشر:** إن دراسات الجدوى ليست مضيعة للجهد والوقت والمال.

ثالث عشر: تعتبر دراسات الجدوى أحد فروع المعرفة الاقتصادية والإدارية الحديثة نسبياً فهو محصلة مجموعة من العلوم تشمل إدارة التسويق، بحوث التسويق، إدارة الإنتاج، الإدارة المالية، التنظيم، إدارة الأفراد، التكاليف، الإحصاء، الاقتصاد وغيرها.

خصائص قرارات الاستثمار ومراحلها:

- أولاً:** أنها قرارات استراتيجية ترتب آثار هامة بالنسبة إلى منشأة الأعمال مستقبلاً، ومن ثم فهي لا تفوض غالباً إلى المستويات الدنيا في التنظيم.
- ثانياً:** أن هناك أوجه اختيار رئيسية للعمل تختلف فيما بينها؛ من حيث النطاق، التوقيت، درجة مساهمته في تحقيق النتائج النهائية.
- ثالثاً:** أنها تعتبر بمثابة الهدف والغاية من وراء القيام بإعداد دراسة جدوى مشاريع الاستثمار المختلفة.
- رابعاً:** أنها قرارات طويلة الأجل؛ ولذا يتطلب الأمر إعداد تنبؤات لفترة طويلة تشمل عادة عدة سنوات؛ ومؤدى ذلك أن أي خطأ في التقدير قد يكون له آثار سلبية للغاية.
- خامساً:** أنها قرارات غير روتينية بالنسبة لمنشآت الأعمال القائمة، إذ لا يتم القيام بعملية التوسع أو الإحلال أو الاستكمال الرأسمالي إلا على فترات زمنية طويلة.
- سادساً:** أنها تؤدي إلى تغير واضح في مزيج المنتجات الخاصة بمنشأة الأعمال القائمة من خلال التجديد والتطوير الفني لعناصره.
- سابعاً:** أنها تؤدي بإدارة المنشأة إلى إعداد برامج معينة للعمل فيها على درجة عالية وغير عادية من الخطورة، مثل استخدام موارد جديدة أو الدخول في أسواق جديدة أو غيرها.
- ثامناً:** أنها غالباً ما تتضمن مدى واسع من البدائل من أجل مواجهة المشكلات التنافسية الأساسية، وكذا أوجه كبيرة لاختيار التوقيت المناسب اللازم لتطوير الأعمال.
- تاسعاً:** أنها كثيراً ما تؤدي إلى تغيرات جوهرية في التوازن التنافسي في السوق.
- عاشراً:** أنها تمكن إدارة المنشآت القائمة من حل مشكلة الاختيار بين ما إذا كانت المنشأة سوف تكون قائدة، أم تابعة بالنسبة للسوق أو أسواق معينة أو بالنسبة لتحقيق تقدم تنافسي معين.
- ولعله من المناسب الإشارة إلى أن عملية صنع القرار الاستثمار تمر بسلسلة من المراحل المتتالية أو المتوازية، وهذا يعتمد بطبيعة الحال على طبيعة مشروع الاستثمار والظروف المحيطة به.
- فلكي يتم اتخاذ القرار النهائي بقبول مشروع الاستثمار أو رفضه يتعين على المستثمر الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وأن يدرسها لتحديد الفرص المواتية للاستثمار والتي يجب أن يخضعها لدراسات الجدوى المبدئية، أو يخضعها مباشرة لدراسات الجدوى النهائية وعلى ضوء هذه الدراسات تتضح مدى جواز الاستثمار في المشروع من عدمه.

مشكلات دراسات الجدوى وأخلاقياتها:

تعرض دراسات جدوى مشاريع الاستثمار مجموعة مشكلات لعل أبرزها مايلي:

- أولاً:** انخفاض مهارة وكفاءة من يتولون إجراء دراسات الجدوى، وعدم التزامهم بالإطار الأخلاقي لدراسات الجدوى في كثير من الأحيان.
- ثانياً:** القصور في البيانات والمعلومات المطلوبة لإجراء دراسات الجدوى إما لعدم توافرها، أو لتوافرها ولكن بشكل غير دقيق أو متقادم أو غير موضوعي، وهو ما قد يسفر عن دراسات جدوى مضللة أو غير واقعية، قد تكون سبب في فشل كثير من المشروعات الاستثمارية بعد فترة وجيزة من قيامها.
- ثالثاً:** صعوبة التنبؤ بكثير من المتغيرات التسويقية والفنية والمالية التي تؤثر على قرارات الاستثمار؛ وهو ما ينعكس سلباً على تلك القرارات.
- رابعاً:** ارتفاع تكاليف دراسات الجدوى المتكاملة مما يحمل العديد من المستثمرين للاعتقاد بعدم الحاجة إليها، لاسيما إذا كان من المتوقع أن يعمل مشروع الاستثمار المزمع تنفيذه في ظل سوق بائعين أو في ظل عدم منافسة على الإطلاق.
- خامساً:** اعتقاد بعض المستثمرين أن الخبرة وحدها أساس اتخاذ قرارات الاستثمار ومن ثم يقل أو ينعدم اهتمامهم بدراسات الجدوى.

🌟 **على أن ثمة مبادئ أخلاقية يجب أن يلتزم بها العاملون في مجال دراسات الجدوى منها:**

🌟 **أولاً:** أن يتم تجنب حجب أي بيانات يتم تجميعها مكتبياً أو مدنياً، وذلك عن الجهة التي تتم دراسات الجدوى من أجلها.

🌟 **ثانياً:** ألا تقوم بيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشأن بدراسات جدوى لشركات منافسة لعملاء هذه البيوت، خاصة إذا تطلب ذلك إعطاء المنافسين بيانات تم جمعها عن عملاء هذه المراكز من واقع الدراسات التي نفذت لحسابهم.

🌟 **ثالثاً:** ألا تقوم البيوت المتخصصة في دراسات الجدوى بنشر نتائج الدراسات التي تقوم بها، أو الاستفادة من نتائج هذه الدراسات بالإعلان عنها إلا بموافقة العملاء التي أعدت الدراسات لصالحهم.

🌟 **رابعاً:** أن يتم تجنب الوصول إلى نتائج يظهر عدم توافقها مع البيانات التي تم تجميعها وتسجيلها وتحليلها.

🌟 **خامساً:** أن تمتنع البيوت المتخصصة في دراسات الجدوى عن قبول أي بحث يهدف للوصول إلى نتائج محددة سلفاً من قبل العملاء أو إلى الدفاع عن أخطائهم وفشلهم.

🌟 **سادساً:** أن يتم تجنب الاعتماد على الرشاوى أو الأساليب الملتوية للحصول على البيانات المطلوبة لأي دراسة أو الحصول على عمليات في مجال دراسات الجدوى.

🌟 **سابعاً:** في حالة الاعتماد على مفاهيم أو أساليب حديثة استخدمت أو طبقت لأول مرة في دراسات معينة، والتي قام بابتكارها أحد عملاء مركز متخصص في دراسات الجدوى، فإن هذا المركز يجب ألا يستعين بهذه المفاهيم أو الأساليب إلا بموافقة هذا العميل.

🌟 **ولزيادة فعالية الحوافز الضريبية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر المصري يجب مراعاة مجموعة من الأسس والاعتبارات هي:**

- ١- وضع المزيج المناسب من الحوافز الضريبية بالتوافق والتنسيق مع باقي محددات الاستثمار والعوامل الأخرى المؤدية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مجموعة من السياسات الاقتصادية المتوافقة.
- ٢- إدراك أن السياسة الضريبية الناجحة ليست تلك التي تمنح مزيداً من الحوافز الضريبية، بل هي تلك التي تربط بين الحوافز الضريبية والعوامل الأخرى المؤثرة في حوافز الاستثمار.
- ٣- توجيه الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي المباشر نحو المشروعات والأنشطة التي يرغب المستثمر فيها وأن تساعد هذه الحوافز على أن يقيم المشروع والمستثمر الأجنبي علاقة طويلة في المجتمع.
- ٤- تعميق سياسة التميز في الحوافز الضريبية حسب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية أهداف المجتمع الاقتصادي.
- ٥- التحول نحو سياسة التخفيضات الضريبية بعد انتهاء مدة الاعفاء كبدل مرحلي وفي مجالات معينة بالتحديد مثل نشاط التصدير والمشروعات التي تتيح فرص عمل أكبر وتعمل على تطوير التكنولوجيات.
- ٦- وضع نظام للحوافز الضريبية ككل متكامل في قانون موحد لحوافز الاستثمار يتسم بالموضوعية والمرونة والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري.
- ٧- تخفيف أو خفض سعر الضريبة للوصول إلى ما يسمى بالعبء الضريبي المعتدل على المستثمر بدلاً من تصعيد الحوافز وزيادتها على أن يتم ذلك في المدى المتوسط والطويل بهدف توسيع القاعدة الضريبية التي تدعم زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- ٨- الربط بشكل مستمر بين الحوافز الضريبية ودرجة التحسن في مناخ الاستثمار وإيجابية العوامل الأخرى المؤدية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاح في النظام الضريبي.

الإجراءات المطلوبة اتخاذها من الدولة لإزالة معوقات الاستثمار:

🌟 ليس من شك في أن مناخ الأعمال في مصر، وما يرتبط به في حاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، والتقدم الملموس في توسيع قاعدة الملكية، وظهور بؤر جديدة لبناء أسس جديدة لثقافة إدارية تتفق مع طبيعة ثقافتنا وقيمنا الأصيلة، وتدعم جهود الدولة في تحقيق تقدم إداري ملموس، بحيث يساهم بشكل فعال في خلق الإنسان المصري المستثمر، وبالتالي زيادة مستوى إنتاجية المستثمرين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، كل ذلك يؤدي في النهاية إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

🌟 ولا يمكن أن يتحقق كل ذلك إلا بإدخال تغييرات جذرية في البنية الإدارية والنظم الحاكمة للعمل الإداري في المنظمات المصرية.

ويعتبر الارتقاء بنظم الإدارة الاستراتيجية أمر حتمى ، إذا كان يراد للمنظمات المصرية أن تجد لها مكان راسخ وقدرة تنافسية متميزة وسط المناخ التنافسي العالمي الشديد الحدة .
فقد اتخذت الحكومة الكثير من الإجراءات لتشجيع تدفق هذه الاستثمارات ، حيث تم تعديل القوانين القائمة وإصدار قوانين جديدة لخلق المناخ الملائم ، مثل قانون حوافز الاستثمار وقانون البنوك وقانون B.O.T إلخ.

كما اتخذت الكثير من القرارات لتسهيل الإجراءات التي يلتزم بها المستثمر الأجنبي ، وكيفية تعامله في الأسهم والسندات ببورصة الأوراق المالية ، مع ضمان حقه في تحويل أمواله وأرباحه فى أى وقت دون أدنى قيد إلخ..

ولكن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة قد جاء عكس ما هو متوقع ؛ فقد انخفض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في السنين الأخيرة ليصل إلى ما يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار سنوياً ، بعد أن كان قد تجاوز المليار في السبعينيات وأوائل الثمانينيات ، وينخفض هذا المبلغ كثيراً إذا ما استثنينا الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول وشراء شركات القطاع العام وامتياز المرافق العامة وهذه المعدلات تقل كثيراً عن احتياجات الاقتصاد المصرى من استثمارات أجنبية مباشرة ، وهى احتياجات تصل إلى بضع مليارات سنوياً
الاستثمار الأجنبي غير المباشر ، خصوصاً في الأسهم والسندات ، فإنه قد تدفق في المراحل الأولى للإصلاح الاقتصادى في أوائل التسعينيات بمعدلات متزايدة للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق المال المصرى بوصفها سوقاً واعدة ، وكما هو طبيعى ومتوقع بالنسبة لهذا النوع من الاستثمار ، وهو بطبعه استثمار قصير الأجل ، ومن أهداف الجزء الأكبر منه المضاربة في محاولة لتعظيم أرباحه ، ونظراً لأن قراره يعتمد على الفرص المتاحة على مستوى مختلف دول العالم ، فإن احتمالات استمرار بقائه في بلد معين أمر غير مؤكد ، إذ أنه سريع التأثير بما يحدث من تغييرات اقتصادية وسياسية محلية أو عالمية

ومن النتائج التي توصلنا إليها من البحث أيضاً ما يلي:

ضرورة معالجة أهم أسباب تدهور نصيب مصر في الاستثمارات الأجنبية

لأنه وبالرغم من قيام مصر بتوقيع ٤٠ اتفاقاً لضمان الاستثمارات مع الدول المختلفة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان والعديد من الدول الصناعية المتقدمة الأخرى وبعض الدول النامية مثل تونس والمغرب إلا أن هذا المجهود لم ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

بل على العكس نجد أن نصيب مصر قد تدنى بالمقارنة بغيرها من الدول النامية وإذا ما قارنا أرقام الاستثمارات بمستوى الحوافز والإعفاءات التي كانت تمنحها قوانين الاستثمار ، حيث سبق وقدمت مصر العديد من المزايا والإعفاءات التي تقارب إن لم تكن تتجاوز مثيلاتها في الدول النامية الأخرى ، وبرغم ذلك لم تنجح هذه الإعفاءات والحوافز في إعطاء مردودها الإيجابي ممثلاً في ارتفاع أرقام ومعدلات الاستثمار الأجنبي.

وبناء عليه فإن أى سياسة لجذب الاستثمارات الأجنبية لا تتوقف على هذه المزايا والإعفاءات التي تضر بالخزانة العامة ،

وإنما أيضاً تتوقف على عوامل عديدة تشكل البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي والتي يأتي من بينها:

- ١- توافر المناخ المحفز لنشاط البحث والتطوير والابتكار.
- ٢- تنمية المهارات والقدرات البشرية الفنية والعملية والإدارية.
- ٣- زيادة مقدرة الحكومة في ضمان الاستقرار السياسي والإداري.

قصر دور حوافز الاستثمار على خلق التحيز تجاه أنشطة محددة تتفق مع أولويات الدولة ، مع وضع هذه الحوافز في إطارها الصحيح وربطها بمؤشرات الأداء في المشروعات المختلفة حتى يمكن استخدامها لتوطين الاستثمارات بما يراعى أهداف التنمية طويلة الأجل.

ويمكن بالتالي تلخيص أهم التوصيات وتركيزها فيما يلي:

- ١- زيادة الإنفاق وبخاصة الإنفاق الاستثمارى.
- ٢- تغيير الهيكل الاقتصادى نحو مزيد من الصناعة والتصدير
- ٣- السعى لخلق قطاع خاص قوى ومبتكر
- ٤- رفع كفاءة الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية.
- ٥- تخفيض حدة العجز في الميزان التجارى وما يسببه من ضغط على الجنيه المصرى.

٦- إعادة النظر في برنامج الخصخصة بما يتفق مع الحفاظ على الأصول القائمة وزيادة الاستثمارات.
٧- تدعيم وتقوية الإدارة الاقتصادية.

٨- استعادة الثقة وتنميتها في مقدرة الاقتصاد المصري على تخطي كل هذه العقبات.

تعتبر الاستثمارات الأجنبية من مصادر تمويل المشروعات في الدول المختلفة ويتم التنافس عليها من جميع الدول على اختلاف مستوياتها الاقتصادية.

ويتدفق رأس المال نحو الدول التي تتمتع بمناخ جيد للاستثمار لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز الضريبية والمالية والتي توفر له ربحاً مجزياً، بل لتشمل الممارسات الإدارية والقانونية التي تضمن الحماية لهذا المال في إطار استقرار سياسي وتنظيمي واضح..

ولعل هذا يفسر استحواذ الدول المتقدمة على نصيب كبير من الاستثمارات الأجنبية لما تتمتع به من مناخ استثماري لا يتوافر لكثير من الدول النامية التي تعاني من الاضطرابات والقلق والحروب والفساد الإداري، ورغم ما قد يكون لديها من ترسانة تشريعية مكتظة بالقوانين ذات النصوص الجذابة والمغرية، ولكن ضمان دقة وسلامة تطبيقها محل شك من المستثمر الأجنبي والوطني، فعلى سبيل المثال بلغت الاستثمارات الوافدة من الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة خلال عام ١٩٩٧ حوالي ٥١ مليار دولار.

وقد أدركت الدول النامية أخيراً أهمية توفير المناخ المناسب للاستفادة من الظروف التي توفرها العولمة لحرية انتقال رؤوس الأموال، وقد بلغت حصة الدول النامية من هذه الأموال حوالي ١٢٩ مليار دولار عام ١٩٩٧ كان نصيب دول جنوب و شرق آسيا منها يمثل الثلثين، وحصلت الصين وحدها على ٤٢ مليار دولار ولم يتجاوز نصيب قارة أفريقيا ٥ مليارات دولار من هذه الأموال.

وتحتاج الدول النامية إلى وضع سياسات الاستثمار الأجنبي في إطار يتجاوز النطاق التشريعي ليمتد إلى الرقابة على الممارسات الإدارية التي تعوق تدفق الاستثمار الأجنبي المطلوب لتحقيق مصلحة الدولة.

القواعد الإرشادية لمعاملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة طبقاً لما نص عليه صندوق النقد الدولي
١ - نطاق التطبيق

١- يمكن تطبيق هذه القواعد الإرشادية من جانب أعضاء مجموعة البنك الدولي بشأن الاستثمارات الخاصة الأجنبية في إقليم كل منهما كقواعد مكملة للمعاهدات الثنائية والجماعية والأدوات الدولية الأخرى، مادامت هذه القواعد الإرشادية لا تتعارض مع هذه المعاهدات والأدوات وكذلك كمصدر يمكن أن تأخذ عنه التشريعات الوطنية في معاملة الاستثمارات الأجنبية الخاصة.

تسرى هذه القواعد على الاستثمارات القائمة والجديدة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها في جميع الأوقات .
تستند هذه القواعد الإرشادية إلى افتراض عام مؤداه أن المساواة في المعاملة بين المستثمرين في الظروف المتشابهة والمنافسة الحرة بينهم هما شرطان ضروريان في مناخ استثمار إيجابي.

٢- السماح بالاستثمارات

ستقوم كل دولة بتشجيع مواطني الدول الأخرى على استثمار رأس المال والتكنولوجيا والمهارات الإدارية في إقليمها؛ ولهذا الغرض ينتظر من كل دولة أن تقبل هذا الاستثمارات وفق النصوص التالية.

أ- تسهيل قبول وإنشاء الاستثمارات من جانب مواطني الدول الأخرى.

ب- تتفادى في سماحها بهذه الاستثمارات الإجراءات التنظيمية التي تتضمن أعباء غير مبررة أو تتسم بالتعقيد وبالشروط غير الضرورية.

دون الإخلال بالأسلوب العام للسماح الحر الموصى به يجوز للدولة كاستثناء أن ترفض قبول استثمار مقترح إذا كان:

أ - من وجهة نظر الدولة انه لا يتفق مع متطلبات الأمن القومي.

ب - ينتمي لقطاعات يحتفظ بها قانون الدولة لمواطنيها بالنظر لأهداف التنمية الاقتصادية فيها أو للمتطلبات الضرورية لمصلحتها القومية.

تطبق القيود الواردة على الاستثمارات الوطنية لأسباب النظام العام والصحة العامة وحماية البيئة بصورة متساوية على الاستثمارات الأجنبية

- من أجل تشجيع التعاون الاقتصادي الدولي عن طريق الاستثمارات الأجنبية الخاصة في إنشاء وتشغيل وإدارة وممارسة الحقوق بشأن هذه الاستثمارات والتحكم فيها ، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها والضرورية لها أو الناجمة ، عنها ستكون جميعاً وفق المعايير التالية التي يقصد تطبيقها
- ١- على الدول جميعاً في الوقت نفسه دون إخلال بنصوص الأدوات الدولية السارية والقواعد المستقرة بقوة في القانون والعرف الدولي.
 - ٢- سوف تطبق كل دولة على استثمارات مواطني الدول الأخرى في إقليمها معاملة منصفة وعادلة طبقاً للمعايير الموصى بها في هذه القواعد الإرشادية.
 - ٣- ليس في هذه المادة ما يعطى لمواطني الدول الأخرى تلقائياً الحق في المعاملة الأفضل التي تعطيها الدولة لمواطني دول معينة طبقاً لنظام اتحاد جمركي أو اتفاقية تجارة حرة.
 - ٤- سوف تقوم كل دولة بالسماح بل وبتشجيع إعادة الاستثمار في إقليمها للأرباح التي تحققها الاستثمارات القائمة ولحصول بيع هذه الاستثمارات أو حصيلة تصفيتها.
 - ٥- سوف تتخذ كل دولة الإجراءات اللازمة لمنع ممارسات الفساد في الأعمال وللتحكم في هذه الممارسات ، وكذلك لتشجيع المساءلة والعلانية في التعامل مع المستثمرين الأجانب وسوف تتعاون مع الدول الأخرى لتطوير إجراءات وأجهزة دولية لتحقيق ذلك.

٤- نزع الملكية والتعديل الانفرادي للعقود أو فسخها:

- لا يجوز لدولة أن تنزع ملكية أو تحصل بشكل انفرادي آخر على ملكية مستثمر اجنبي بصورة كلية أو جزئية في اقليمها أو أن تتخذ إجراءات لها نتائج مماثلة ؛ ويجب أن يتم ذلك طبقاً لإجراءات قانونية سليمة واستهدافاً بحسن نية لفرض عام ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض مناسب
- سوف يعتبر التعويض على الاستثمار والذي تحصل عليه الدولة كافياً وفعالاً.
- سوف يعتبر التعويض كافياً إذا كان مبنياً على القيمة السوقية العادلة للأموال التي تحصل عليها الدولة محددة في الوقت السابق مباشرة على إعلان القرار بحصول الدولة عليها..
- سوف يكون تحديد القيمة السوقية العادلة مقبولاً إذا تم طبقاً لطريقة متفق عليها بين الدولة والمستثمر الاجنبي أو عن طريق محكمة أو جهة أخرى يحددها الطرفان.
- سوف يعتبر التعويض فعالاً إذا تم دفعه بالعملة التي استثمرها المستثمر إذا ظلت قابلة للتحويل أو بعملة أخرى يعتبرها صندوق النقد الدولي عملة حرة الاستعمال أو باية عملة أخرى يقبلها المستثمر.

٥- تسوية المنازعات

- تتم تسوية المنازعات عادة بين المستثمر الاجنبي الخاص والدولة المضيفة بالتفاوض بينهما ، وإذا لم يتم ذلك فعن طريق المحاكم الوطنية أو وسائل أخرى متفق عليها بما ذلك التوفيق والتحكيم المستقل الملزم
- يشمل التحكيم المستقل لأغراض هذه المادة أي تحكيم سواء كان بحالة قائمة بذاتها أو تحكيماً مؤسسياً يتفق عليه كتابياً بين الدولة والمستثمر أو بين الدولة ودولة المستثمر وتكون فيه أغلبية المحكمين من غير جنسية أحد طرفي النزاع.
- في حالة الاتفاق على التحكيم الملزم تشجع كل دولة على قبول تسوية المنازعات عن طريق التحكيم طبقاً للاتفاقية المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إذا كانت الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية أو طبقاً للتسهيلات الإضافية لهذا المركز إذا لم تكن الدولة طرفاً في تلك الاتفاقية.

قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار

وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٥ يوليه عام ٢٠٢٣

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

- **المادة الأولى:** يُعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيّاً كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
- **المادة الثانية:** لا تخل أحكام هذا القانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

- **المادة الثالثة:** تستبدل عبارة قانون الاستثمار بعبارة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أينما وردتا في القوانين والقرارات الأخرى.
- **المادة الرابعة:** تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
- كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
- **المادة الخامسة:** تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
- **المادة السادسة:** تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات وعقود الاستثمار القائمتين .
- **المادة السابعة:** يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.
- **المادة الثامنة:** يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
- **المادة التاسعة:** يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

قانون الاستثمار (الأحكام العامة)

تعريفات

- 📌 **الاستثمار:** استخدام المال لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
- 📌 **المستثمر:** استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أو أجنبياً أياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- 📌 **المشروع الاستثماري:** مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
- 📌 **الحوافز الخاصة:** الحوافز المنصوص عليها في المادتين ١١ و ١٢ مكرراً من هذا القانون.
- 📌 **الأموال:** جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أياً كان نوعها، تكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:
 - ١- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
 - ٢- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
 - ٣- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
 - ٤- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطي بناءً على القانون.
- 📌 **المجلس الأعلى:** المجلس الأعلى للاستثمار.

🏛️ **الوزير المختص:** الوزير المختص بشئون الاستثمار.

🏛️ **الوزارة المختصة:** الوزارة المختصة بشئون الاستثمار.

🏛️ **الهيئة:** الوزارة المختصة بشئون الاستثمار.

🏛️ **الاستثمار الداخلي:** أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.

🏛️ **المنطقة الحرة:** جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.

🏛️ **المنطقة الاستثمارية:** منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.

🏛️ **المطور:** كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

🏛️ **الجهات المختصة:** الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

🏛️ **مركز خدمات المستثمرين:** وحدة إدارية منشأة بالهيئة أو أحد فروعها تتولى تطبيق نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات.

🏛️ **ممثل الجهة المختصة:** المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلف من شركات المرافق العامة، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.

🏛️ **السلطة المختصة:** الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

🏛️ **مكاتب الاعتماد:** المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد.

أهداف الاستثمار ومبادئه

أولاً: الأهداف:

🏛️ **المادة الثانية:** يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ثانياً: المبادئ:

- 1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
- 2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

- ٣- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
 - ٤- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
 - ٥- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
 - ٦- العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها.
 - ٧- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
 - ٨- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
- وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

ضمانات الاستثمار وحوافزه

ضمانات الاستثمار

المادة الثالثة: نتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمُنصفة.

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز. وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعة: لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية:

ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد. ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي. ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

المادة الخامسة: لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.

المادة السادسة: للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

المادة الثامنة: للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة ١٠% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجاوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على ٢٠% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدتها قرار من المجلس الأعلى للاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.

وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

حوافز الاستثمار

أولاً: الحوافز العامة

- **المادة التاسعة:** تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيّاً كان النظام القانوني الخاضع له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
- **المادة العاشرة:** تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
- كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
- وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة ٤ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ٢% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
- كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ثانياً: الحوافز الخاصة

- **المادة الحادية عشر:** تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافز استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
 - ١- نسبة ٥٠% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ: ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 - ٢- نسبة ٣٠% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب: ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
 - المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 - المشروعات المتوسطة والصغيرة.
 - المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
 - المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
 - المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
 - مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التي تصدر بتحديدتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
 - المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري ٨٠% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعات أ و ب المشار إليهما.

• **المادة الحادية عشر مكرراً:** مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنع المشروعات الاستثمارية التي تزاوُل أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٢) من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة ٣٥% ولا يجاوز نسبة ٥٥% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الصناعة ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة.

• **المادة الثانية عشر:** يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

- ١- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
- ٢- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.
- ٣- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
- ٤- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند ٢ من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ثالثاً: الحوافز الإضافية

• **المادة الثالثة عشر:** مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين ١١، و ١١ مكرراً من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

- ١- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
- ٢- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزءاً منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
- ٣- تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

- ٤- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
- ٥- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
- ٦- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها في المادتين ١١ و ١١ مكرراً من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تتجاوز ٥٠% منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدتها قرار من المجلس الأعلى.
- ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على ٥٠% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدتها قرار من المجلس الأعلى.
- كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
- يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد ١٠، ١١، ١١ مكرراً، ١٣ من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
- وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

المسؤولية المجتمعية للمستثمر

- **المادة (١٥):** يجوز للمستثمر تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:
- ١- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
 - ٢- تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
 - ٣- دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
 - ٤- التدريب والبحث العلمي.
- ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يتجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
- ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
- وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
- تبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسؤولية المجتمعية.

نظم الاستثمار

نظام الاستثمار الداخلي (الأحكام العامة)

أولاً: خطة الاستثمار وسياساته

• **المادة (١٦):** تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.

ثانياً: الخريطة الاستثمارية

• **المادة (١٧):** تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية، ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية. ويجب أن تشمل الخريطة الاستثمارية على جميع البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا، والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات.

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.

• **المادة (١٨):** تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أي قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

• **المادة (١٩):** تصدر الهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات. وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة في هذا الشأن.

• **المادة (٢٠):** مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٣ من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيّاً كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدتها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض.

• **المادة (٢١):** تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين.

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تقدم تدريجياً وفي أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

استثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة.

يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم في مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

في غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها في المواد التالية يجب على ممثلي الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسؤولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

رابعاً: مكاتب الاعتماد

• **المادة (٢٢):** يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص القواعد الآتية:

- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
- تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
- ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
- ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيّد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات الإدارية المختصة. ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.

وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسؤوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثماري كل شروطه أو بعضها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات. ولا يُعتمد بالشهادات التي تقدم بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار إليها، في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٥ من هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائياً من السجل.

• **المادة (٢٣):** يؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين، لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية.

• **المادة (٢٤):** مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبث في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في هذا القانون ويجب البث فيها مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٥ من هذا القانون.

• **المادة (٢٥):** يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها في المادتين ٢٢، ٢٤ من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• **المادة (٢٦):** في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين وفي هذه الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض، ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتسيير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• **المادة (٢٧):** يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، في جميع الجهات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية ويكون تسيير الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة عن المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسؤوليتهم الوظيفية.

نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية

• **المادة (٢٨):** يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التي تُزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

- **المادة (٢٩):** يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.
- يختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقاً لما تحدّد اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.
- لمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة.
- لمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.
- **المادة (٣٠):** يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.
- **المادة (٣١):** يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلاً عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
- ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٨٣ من هذا القانون.
- ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيّد بالسجل الصناعي، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.
- ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.

نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية

- **المادة (٣٢):** لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويطلب من الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمل لها، وذلك كله وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- لا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- تتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.
- يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

- ١٤ يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنوياً من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
- ١٥ تسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
- ١٦ تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

نظام الاستثمار في المناطق الحرة

- **المادة (٣٣):** يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
- ١٧ ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.
- ١٨ يتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الوزير التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنوياً من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
- ١٩ يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الهيئة.
- ٢٠ كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.
- **المادة (٣٤):** مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
- ٢١ ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
- **المادة (٣٥):** مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة ١٠ من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- **المادة (٣٦):** مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
- ٢٢ ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
- **المادة (٣٧):** يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقاً للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ٢٣ وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.
- ٢٤ وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقيم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

• **المادة (٣٨):** يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزنة العامة.

• **المادة (٣٩):** مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

وفيما عدا سيارات الركوب تعفى الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضرورتها خروجها مؤقتاً من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادة إدخالها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالصمات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

• **المادة (٤٠):** يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.

وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.

• **المادة (٤١):** لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

- ١- لرسم مقداره اثنان بالمائة ٢% من قيمة السلع عند الدخول سيف بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة ١% من قيمة السلع عند الخروج فبالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الوجهة.
- ٢- لرسم مقداره واحد بالمائة ١% من إجمالي الإيرادات التي تحققها للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

ثانياً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:

- ١- لرسم مقداره واحد بالمائة ١% من إجمالي الإيرادات التي تحققها لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى الخارج البلاد، واثنان بالمائة ٢% من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفي من الرسوم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الوجهة.
 - ٢- لرسم مقداره اثنان بالمائة ٢% من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
- **المادة (٤٢):** تُعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩، بشأن تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
 - كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
 - **المادة (٤٣):** يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التي تنشأ من مزاوله النشاط المرخص به.
 - ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده .
 - **المادة (٤٤):** في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويُفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح في عهده وتحت مسؤوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.
 - وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب.
 - ويصدر بتنظيم المسؤولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 - **المادة (٤٥):** لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
 - وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق.
 - **المادة (٤٦):** لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التي تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
 - ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص وفي جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 - **المادة (٤٧):** تسري على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة ١١ من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
 - يجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط المرخص لها به.

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	×	العبارة	
		التنمية الاقتصادية تحتاج الي رأس مال يقوم بعملية تمويل المشروعات التي تتطلبها خطط التنمية	(١)
		تعاني اقتصاديات الدول النامية من وفرة في رأس المال المحلي	(٢)
		يتم تمويل المشروعات التي تتطلبها خطط التنمية بوسائل محلية او اجنبية	(٣)
		يشكل الاستثمار العنصر الحاسم ضمن عملية التنمية	(٤)
		اي نشاط استثماري ينطوي علي ممارسة الاعمال	(٥)
		الاستثمار هو التأجيل والتضحية بالإستهلاك الفوري بهدف تحقيق عوائد ومنافع مستقبلية	(٦)
		يمكن مزاولة النشاط الاستثماري بمعزل عن البيئة المحيطة به	(٧)
		يعتبر سعر الفائدة مؤثراً قوياً علي مستوى الاستثمار	(٨)
		سعر الفائدة ذو علاقة مباشرة مع نشاط الاستثمار	(٩)
		تتعلق الدراسة المبدئية للجدوي بتجميع التفاصيل عن الجوانب المختلفة للمشروع الاستثماري	(١٠)
		يعتبر التحويل السليم لمشروعات الاستثمار ضرورياً من اجل ضمان التحليل المناسب	(١١)
		الدولة المضيفة للإستثمارات الوافدة تتبع اسلوب عقود الادارة	(١٢)
		الاستثمار الاجنبي عملية توظيف لأموال أجنبية غير وطنية من موجودات رأسمالية ثابتة بدولة مضيفة وبعلاقة طويلة الأجل	(١٣)
		من معوقات الاستثمار ركود النشاط الاقتصادي ونقص السيولة والبطالة	(١٤)

(١٥)	دراسات الجدوي تمثل مظهراً لسيطرة الدولة او تحكم المصاريف
(١٦)	تنتهي دراسات الجدوي عندما يدخل المشرع مرحلة التصفية الاختيارية أو القانونية
(١٧)	تخضع الاموال المستثمرة للإجراءات التعسفية
(١٨)	تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين اقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع
(١٩)	لا يجوز نزع ملكية اموال المشروعات الاستثمارية الا للمنفعة العامة
(٢٠)	لا يجوز الحجز علي اموال المشروعات الاستثمارية او مصادرتها إلا بناء علي امر قضائي او حكم نهائي
(٢١)	يجوز للجهات الادارية الغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها دون انذار للمستثمر
(٢٢)	للمستثمر الحق في انشاء واقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود
(٢٣)	للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين اجانب في حدود نسبة ١٠٪ من اجمالي عدد العاملين بالمشروع
(٢٤)	يجوز لاي شخص ان يزاول مهنة او حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابة بصفه دائمة
(٢٥)	للمستثمر الحق في الحصول علي العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه او التوسع فيه
(٢٦)	يكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية فقط
(٢٧)	يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تقتصر نشاطها علي عمل مكاتب الاعتماد
(٢٨)	يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأي صورة من الصور
(٢٩)	يكون تعيين المصفي بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة
(٣٠)	تنشأ المناطق الاستثمارية في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء
(٣١)	يكون لكل منطقة استثمارية مجلس ادارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص
(٣٢)	لا يشترط علي من يرغب في مزاوله مهنة في المنطقة الحرة العامة لحسابه ان يقدم طلب الي رئيس مجلس الادارة